

分类号_____

密 级_____

UDC _____

编 号_____

中南财经政法大学

硕 士 专 业 学 位 论 文

知识产权行政保护绩效的影响因素研究

研 究 生 姓 名： 樊新
校内导师姓名、职称： 刘婧副教授
校 外 导 师 姓 名： 盛义龙
专 业 学 位 类 别： 公共管理硕士
专 业 名 称： 公共管理
研 究 方 向： 政府绩效管理
入 学 时 间： 二〇一九年九月

二〇二一年五月三十一日

The Influence Factors of Intellectual Property Administrative Protection Performance

2021-05-31

摘要

知识产权行政保护绩效是知识产权行政保护制度中的重要组成部分。在治理体系和治理能力现代化背景下,知识产权治理的复杂性以及知识产权行政保护的重要性呼吁对行政保护绩效开展新视角下的研究,以弥补传统“还原论”视角缺乏对多种因素间是如何相互作用对知识产权行政保护绩效产生影响这一问题的关注。因此,本文主要应用组态理论和 TOE 理论对知识产权行政保护绩效的影响机制进行理论探讨。

知识产权行政保护绩效,属于多诱因的复杂知识产权治理问题。本文采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),选取国家知识产权局 2014 年—2020 年公布的 30 个知识产权行政保护典型案例,重点探讨多种因素对知识产权行政保护绩效的联动匹配作用。基于 TOE 理论,本文构建了“技术—组织—环境”三个维度包括技术处理能力、技术设施建设、领导重视、组织规模、部门联动和公民外部需求的 6 个条件变量,对本文的结果变量—知识产权行政保护绩效,进行组态分析。本文的组态分析过程分为前 QCA 分析阶段、QCA 分析阶段和后 QCA 分析阶段三个部分。在前 QCA 分析阶段,立足于 TOE 理论框架和本文所选取的 30 个知识产权行政保护典型案例,对本文的 6 个条件变量和 1 个结果变量进行测量与校准;在 QCA 分析阶段,包括单变量的必要性分析、条件组合的充分性分析以及稳健性检验,重点是对产生知识产权行政保护高绩效的 5 个条件组合以及产生知识产权行政保护非高绩效的 2 个条件组合进行充分性分析;在后 QCA 分析阶段,主要是将通过稳健性检验的 7 个充分条件组合回归到案例中,基于组态理论和 TOE 理论对前一阶段的分析结果进行更细粒度地阐释。

本文研究发现主要有以下四点:一是技术维度因素是影响知识产权行政保护绩效的必要条件;二是影响知识产权行政保护绩效的因素呈现出相互组合的特征;三是影响知识产权行政保护绩效的组态内部存在相互作用的关系;四是影响知识产权行政保护绩效的原因具有非对称性。基于研究发现,本文提出相应的高绩效组态路径改善建议以及非高绩效组态路径转化建议。本文旨在探究技术、组织和环境要素的耦合对于知识产权行政保护绩效的影响,研究发现对提高、改善中国知识产权行政保护绩效具有重要的理论与实践意义。

关键词: 知识产权行政保护绩效; 影响因素; 模糊集定性比较分析(fsQCA)

Abstract

The performance of intellectual property administrative protection is an important part of the intellectual property administrative protection system. In the context of the modernization of the governance system and governance capabilities, the complexity of intellectual property governance and the importance of intellectual property administrative protection call for research on administrative protection performance from a new perspective to make up for the lack of traditional "reductionism" perspectives on multiple factors. It is how the interaction affects the performance of intellectual property administrative protection. Therefore, this article mainly uses configuration theory and TOE theory to conduct theoretical discussions on the impact mechanism of intellectual property administrative protection performance.

The performance of intellectual property administrative protection is a complex intellectual property governance problem with multiple incentives. This paper adopts the fuzzy set qualitative comparative analysis method (fsQCA), selects 30 typical cases of intellectual property administrative protection published by the State Intellectual Property Office from 2014 to 2020, and focuses on the linkage and matching effects of multiple factors on the performance of intellectual property administrative protection. Based on the TOE theory, this paper constructs the three dimensions of "Technology-Organization-Environment", including 6 condition variables of technical processing capacity, construction of technical facilities, attention of leaders, organization scale, departmental cooperation, and external needs of citizens. Then, the performance of intellectual property administrative protection, is analyzed by configuration. The configuration analysis process of this article is divided into three parts: pre-QCA analysis stage, QCA analysis stage and post-QCA analysis stage. In the pre-QCA analysis stage, based on the TOE theoretical framework and the 30 typical cases of intellectual property administrative protection selected in this article, the 6 condition variables and 1 outcome variable of this article were measured and calibrated; In the QCA analysis stage, single variables were included the necessity analysis, the adequacy analysis of the condition combination and the robustness check focus on the adequacy analysis of the 5 condition combinations that produce high performance in intellectual property administrative protection and the 2 condition combinations that produce non-high performance in intellectual property administrative protection; In the post-QCA analysis stage, the seven sufficient condition combinations that passed the robustness test are mainly returned to the case, and the analysis results of the previous stage are explained in a more granular manner based on the configuration theory and TOE theory.

The main findings of this paper are the following four points: First, the technical dimension factors are necessary conditions that affect the performance of administrative

protection of intellectual property; Second, the factors that affect the performance of administrative protection of intellectual property show a combination of characteristics; Third, the performance of administrative protection of intellectual property is affected which there is an interactive relationship within the configuration; Fourth, the reasons affecting the performance of intellectual property administrative protection are asymmetry. Based on the findings of the research, this article puts forward the corresponding high-performance configuration path improvement suggestions and non-high-performance configuration path conversion suggestions. This article aims to explore the impact of the coupling of technology, organization, and environmental factors on the performance of intellectual property administrative protection. The research findings have important theoretical and practical significance for improving and improving the performance of China's intellectual property administrative protection.

Keywords: intellectual property administrative protection performance; influencing factors; fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA)

目 录

绪 论.....	1
第一节 研究背景与意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	2
第二节 文献综述.....	3
一、知识产权行政保护研究.....	3
二、知识产权行政保护绩效的影响因素研究.....	5
三、文献述评.....	9
第三节 本文的研究内容与方法.....	9
一、研究思路.....	9
二、研究内容及框架结构.....	10
三、研究方法.....	12
第四节 本文的创新与不足之处.....	12
第一章 知识产权行政保护绩效的基础理论.....	14
第一节 概念界定.....	14
一、知识产权.....	14
二、知识产权行政保护.....	14
三、知识产权行政保护绩效.....	16
第二节 影响知识产权行政保护绩效的理论基础.....	17
一、组态理论.....	17
二、“技术—组织—环境”的 TOE 理论.....	18
第三节 影响知识产权行政保护绩效的分析框架.....	19
一、技术条件.....	19
二、组织条件.....	20
三、环境条件.....	20
第二章 研究设计与数据处理.....	22
第一节 研究方法与分析策略.....	22
一、定性比较分析.....	22

二、分析步骤.....	23
三、分析依据.....	24
第二节 研究资料.....	26
一、研究对象.....	26
二、案例来源.....	26
第三节 变量测量与数据校准.....	30
一、条件变量.....	30
二、结果变量.....	34
三、真值表构建.....	35
第三章 数据分析与结果检验.....	38
第一节 基于知识产权行政保护绩效的单变量必要性分析.....	38
第二节 基于知识产权行政保护绩效的条件组合充分性分析.....	39
一、中间解的选取与条件组合的获得.....	39
二、产生高绩效的条件组合充分性分析.....	40
三、产生非高绩效的条件组合充分性分析.....	41
第三节 知识产权行政保护绩效影响因素的稳健性检验.....	42
一、充分条件组合稳健性检验的依据.....	42
二、充分条件组合的稳健性检验.....	43
三、多充分性条件组合路径归类.....	45
第四章 影响知识产权行政保护绩效的多因素条件组合分析.....	47
第一节 产生知识产权行政保护高绩效的路径分析.....	47
一、三种类型条件组合阐释.....	47
二、改善知识产权行政保护高绩效的路径建议.....	51
第二节 产生知识产权行政保护非高绩效的路径分析.....	52
一、两个条件组合阐释.....	53
二、提高知识产权行政保护绩效的建议.....	54
结论与研究展望.....	57
第一节 结论.....	57
第二节 研究展望.....	59
参考文献.....	60
致谢.....	65

绪 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

1. 治理体系现代化背景下，知识产权治理的复杂性

中国知识产权治理体系是国家治理体系的重要组成部分，是在中国独特的历史传承、文化传统、经济社会发展等制度语境中存在并被构建起来的知识产权法制体系和组织管理体制的共同体。改革开放四十年来，中国已经探索出一条具有中国特色的知识产权治理道路，实现了从治理自强到治理自信，再到治理创新的转变（马一德，2019）。

近年来，复杂治理问题的涌现对以单一影响因素为基础的传统国家治理手段带来了严峻的挑战（韩志明，2017）。党的十九届四中全会作出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的重大决定。在这一背景下，国家治理模式由传统单一视角向整体视角即强调政策制定和改革实践中识别可能存在的多因素协同作用转变（蓝志勇，2017）。随着知识产权综合管理改革的深入进行，单一知识产权领域治理手段已无法满足全国范围内专利、商标“二合一”甚至在试点城市两者与著作权“三合一”集体统一管理模式的治理需求。并且根据2019年11月24日中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》，该《意见》从制度约束、社会治理、优化行政与司法衔接机制等六个方面对完善知识产权保护体系提出了更高的标准。^①由此可见，国家治理体系现代化背景下，更多的治理需求和更高的治理标准使得知识产权治理更具复杂性。

2. 治理能力现代化背景下，知识产权行政保护的重要性

知识产权行政保护是中国知识产权治理体系的重要组成部分，是一种主动适应国家知识产权战略发展目标、科技革命对创新知识产权保护制度带来的新挑战以及全球知识产权治理体系复杂变化的具有中国特色的综合管理体制。自改革开放以来，我国知识产权行政保护制度呈现出累积性发展，知识产权领域法律法规历次修订不断地对知识产权行政保护增添新的保护方式，并且所保护的法益也由私人利益扩大到了公共利益（戚建刚，2020）。

近年来，复杂治理问题的涌现对国家治理能力现代化带来了诸多新的挑战，对政府治理提出了更高的目标—善治（俞可平，2019）。知识产权行政保护是政府为实现善治目标所提供的一种公共服务，在治理能力现代化背景下，愈发凸显出重要性。2019年，知识产权行政部门办理专利侵权纠纷行政裁决案件仅3.9万件，同比增长13.7%；

^① 中央办公厅网站，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/24/content_5455070.htm，2020年8月29日访问。

查处假冒专利违法案件 7300 余件，罚款 0.18 亿元；组织开展多个专项行动，进一步加大执法力度，提升行政执法效能。^②有学者将行政裁决类案件归类到知识产权行政处理中，政府以服务者的身份出现，扮演类似于“助推者角色”（桑斯坦，2015），体现政府对私人权益的维护；而将假冒违法案件归类到知识产权行政执法中，政府以执法者的身份出现，体现政府对公共权益的维护（何炼红，2018；戚建刚，2020）。由此可见，国家治理能力现代化背景下，对知识产权行政部门提出了更高的目标和要求，反映出知识产权行政保护的重要性。

3. 新时代，呼吁新视角下的知识产权行政保护绩效研究

知识产权行政保护绩效是知识产权行政保护制度中的重要组成部分，是反映知识产权行政保护过程中一系列行为表现及由此产生的效果和影响的重要指标。中国特色社会主义新时代，“理论自信”呼吁新的视角进行知识产权行政保护绩效研究。传统的“单一论”或“还原论”视角难以更好地回应知识产权治理问题的复杂性，也难以凸显出与司法保护相比处于较弱势地位的知识产权行政保护的重要性。因此，受到多重因素并发协同作用影响的知识产权治理问题亟需新的视角——“组态论”或“整体论”来进行研究。

在复杂治理问题中，“组态理论视角”被广泛用于解释产生特定结果背后的因果复杂性（Fiss，2011；杜运周，2017）。该理论视角指出，多个给定条件之间相互组合以组态的形式对特定结果的发生与否产生影响。基于此，本文将在知识产权行政保护的实践场景下，借助于“组态视角”，并通过“技术—组织—环境”（Technology—Organization—Environment，简称 TOE）理论框架对条件因素进行整合，实证探讨影响知识产权行政保护绩效的条件组态是什么？哪些条件在其中发挥着更加重要的作用？它们之间存在着怎么样的互补和替代关系？本文以我国 30 个知识产权行政保护案例为研究资料，试图通过模糊集定性比较分析（Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis，简称 fsQCA），揭示导致知识产权行政保护绩效差异的条件组态。在此基础上，通过对 TOE 理论框架中多重条件协同作用的探讨，阐释知识产权行政保护绩效背后多重条件间的复杂联动本质，并提出改善知识产权行政保护绩效的路径建议和提高知识产权行政保护的路径建议。

二、研究意义

（一）理论意义

本文的研究具有两方面的理论意义。一方面，有助于深化对知识产权行政保护路径优化和转化的理性认识。目前学术界对影响知识产权行政保护绩效的因素以及这些因素如何相互匹配进而产生影响，还未形成一致的结论。本文基于组态理论和 TOE 理论，主要分析了影响知识产权行政保护绩效的条件组态以及组态内的相互作用关系。本文的研究丰富了知识产权行政保护绩效研究的理论体系，为研究知识产权行政

^② 国家知识产权局，2019 年知识产权保护状况白皮书，<http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbpx/1148033.htm>

保护绩效提供了新思路，具有一定的理论价值。另一方面，为理论界开展管理学和法学领域交叉学科研究提供有益的尝试。本文运用管理学中的经典理论（组态理论和TOE理论）和研究方法（模糊集定性比较分析）对知识产权行政保护问题进行深入探讨，有效地实现学科交叉和资源整合，为知识产权治理研究提供一定的理论指导。

（二）现实意义

本文的研究具有两方面的现实意义。一方面，有助于知识产权行政管理部门在原有行政保护较高绩效的基础上改善绩效路径，以最大限度地实现知识产权行政保护高绩效；同时，也有助于知识产权行政管理部门在原有行政保护非高绩效的基础上转换为高绩效路径，通过较迅速的路径来提高知识产权行政保护绩效。另一方面，为知识产权行政保护部门揭示了复杂治理环境中技术因素对知识产权行政保护绩效的重要影响。知识产权行政管理部门在行政保护过程中可能关注于提高组织绩效的单一因素，如组织规模、财政收入水平、领导重视程度等，往往容易忽视掉多种复杂治理因素掩盖下的技术因素。本文研究对实践部门及实践工作者如何正确认识知识产权行政保护中技术因素的重要性，具有一定的现实参考价值。

第二节 文献综述

通过对国内外知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效影响因素的研究回顾，本文主要从以下两个方面进行述评。

一、知识产权行政保护研究

知识产权行政保护是知识产权治理体系的重要组成部分，是指导知识产权行政保护绩效研究的重要依据。目前学界对其研究主要集中于“去留之争”即必要性和“模式之变革”即可行性，下面分别进行观点陈述（马一德，2019；戚建刚，2020）。

1. 知识产权行政保护的必要性

“去留之争”是指知识产权行政保护是否应该削弱甚至完全由司法保护来替代。支持由司法保护替代（简称“替代说”）的学者们理由如下，一是行政保护背离了知识产权是私权的本质特征，国家行政机关不应该对知识产权保护问题随意插手；二是行政保护缺乏程序保障和有效监督，容易造成行政效率低和权力滥用的问题；三是国外发达国家知识产权保护实践表明，“单轨制”模式即仅保留司法保护已经取得了不错的知识产权保护成效（吴汉东，2013；刘银良，2016）。而持保留甚至加强行政保护（简称“保留说”）的学者们理由如下，一是知识产权虽是私权，但出现了公权化趋向，以私权属性为主，兼具公权属性，并不排斥由国家机关提供行政保护；二是行政保护相比与司法保护具有主动积极、迅速便捷的显著优势，即便存在一些效率低、执法不规范问题，也应该从这些方面入手加强知识产权行政保护；三是我国知识产权保护应该与中国的国情相适应，而不应该是照搬西方发达国家的知识产权治理模式。

面对党中央多次强调加强知识产权保护力度的客观要求,我国知识产权行政保护模式能够交出令人满意的答卷(冯晓青,2019;曲三强,2011)。

针对上述“去留之争”,有学者从实践层面提出了支持“保留说”的观点。一是知识产权行政保护部门公共权力不断扩大的现实。知识产权领域法律法规的制定和修订,不断地扩大行政保护部门的行政权力(戚建刚,2020)。二是持续强化知识产权行政保护满足实践发展的需要。党中央、国务院多次对知识产权保护工作提出明确要求,大都涉及我国需要不断加强行政保护,突出行政保护的主动性、灵活性、高效性和整体性以满足我国知识产权实践需要(申长雨,2017)。也有学者从经济视角对知识产权行政保护的必要性进行分析,巴泽尔(2017)在《产权的经济分析(第二版)》中指出政府提供产权保护服务的作用能够使发明创造者的发明无法被仿制,从而该项发明创造的产权能够被精确地界定。龙小宁(2018)、苏世彬(2020)和马海涛(2020)认为政府在知识产权保护中,随着行政保护力度的不断加强,对当地经济长期发展具有重要作用。Ang等人(2014)和顾海兵(2016)通过实证研究后发现通过加强中国专利执法力度,有利于构建良好的专利市场环境,从而实现经济更好地发展。换言之,即支持了“知识产权行政保护的必要性”这一观点。

2. 知识产权行政保护的可行性

“模式之变革”是指在承认知识产权行政保护必要性的基础上,如何有效地革除知识产权行政保护模式的弊端,使其向更好的模式转变。目前,学界关于知识产权行政保护模式存在的弊端基本形成了一致的观点,一是行政权力的实施普遍存在的弊端。如公权力天然扩张的事实可能导致公民权益无法得到有效保障等。二是知识产权领域行政权力实施存在的弊端。有学者指出知识产权为私权,行政权无法对其实施有效的保护(吴汉东,2013;刘银良,2016)。也有学者指出知识产权行政部门既履行知识产权领域的审批等行政服务类职责,还负责知识产权领域行政执法工作,部门权力过大难以有效开展工作(王宇红,2015)。还有学者认为知识产权包括专利、商标、著作权等诸多领域,目前的知识产权行政法制难以实现知识产权诸多领域的有效保护(吴汉东,2018;何焕锋,2020)。

将上述学者们的观点归纳后发现,绝大多数观点共同指向知识产权行政保护的有效性难以保证,而持乐观态度的学者们针对此提出了一些可行的建议,大致可以从四个方面归类进行陈述。一是知识产权行政保护维护了社会广大人民群众公共利益,具有社会发展可行性。行政保护有助于形成“以公共利益为主导,也保护私人利益”的公益导向型知识产权行政保护模式(戚建刚,2020;熊琦,2020)。二是知识产权行政保护是完善社会主义市场经济体制的需要,具有经济可行性。知识产权是市场经济下的产物,没有市场经济,知识产权就无法给权利人带来合理的经济收益。而知识产权行政保护方式正是国家对市场机制下产权经济扭曲现象的宏观调控手段,体现了社会主义市场经济体制的本质特征和国家管理经济的职能(吴汉东,2018;张广良,

2018)。三是知识产权行政保护可以通过行政司法或司法途径进行救济,具有权利救济可行性。正如法谚“有法益必有救济”,知识产权行政保护涉及到知识产权权利人的合法权益,因此根据知识产权领域法律法规,当事人认为行政行为侵犯了合法权益的可以向本级政府或上级业务指导部门提起行政复议;或当事人就行政部门的行政处理决定或行政执法行为不服的可以向人民法院提起行政诉讼(韩俊英,2017)。四是知识产权行政保护体现了知识产权领域专业技术原则运用的重要性,具有技术可行性。知识产权行政人员在行政保护过程中专业技术原则的运用如现有技术抗辩原则、技术特征完全相同原则与不完全相同原则等,为复杂的知识产权治理问题提供了技术支持(邓建志,2017;知识产权保护司,2019)。

另外,也有学者从实践层面提供了一些可行的建议。2018年国家机构改革后,国家知识产权局履行专利、商标和原产地地理标志管理职责,并接受市场监督管理局的管理,这体现了知识产权行政部门权力的集中趋势。因此,在未来,知识产权行政部门可以将著作权的管理职责再次整合,实现知识产权领域专利、商标和著作权“三合一”综合管理(朱丹,2017)。

二、知识产权行政保护绩效的影响因素研究

知识产权行政保护绩效是知识产权行政保护制度中的重要组成部分,是检验知识产权行政保护必要性和可行性的重要标准。梳理学界关于公共部门绩效影响因素的有关文献,并结合本研究所采用的组态理论和 TOE 理论,下面分别从三个层次进行陈述。

1. 影响公共部门绩效的因素

公共部门绩效是指公权力机关及其授权组织在向社会公众提供公共物品或公共服务的过程中实施的一系列管理活动及其产生的效果和社会影响。“绩效”一词是个舶来品,西方国家最早用于评价企业的成功管理,随着“新公共管理”改革的兴起,绩效管理被广泛应用于公共部门尤其是政府管理中。因此,从“绩效”的来源来说,影响私人部门绩效的因素可能也是影响公共部门绩效的因素。在早期,受到“经济人”和“社会人”假设影响的学者们认为组织制度、工作环境、组织成员间关系等是影响公共部门绩效的重要因素(Jonathan, 2002; Dyer, 2006)。逐渐地,有学者发现公共部门尤其是政府部门与私人部门存在组织性质、文化观念等方面的差异。政府部门公益性、非营利性等特点,决定政府有别于企业以创造最大利润为目标的经营导向(徐双敏,2003)。但是政府提供公共服务或公共物品并无利润可言,所考虑的是如何满足最广大人民群众的利益,因此,在企业中有利于高利润实现的因素未必就是政府部门产生高绩效的因素。例如企业通过改善技术条件以提高劳动生产率,从而实现高绩效。但是技术条件的改善可能未必那么直接有效地帮助政府部门实现高绩效,因为政府行政效率的提高可能不单单依赖于技术要素,还可能受到公务员情绪智力、组织规模、组织制度安排等因素同时影响(肖鸣政,2011; Rhys & George, 2010)。

近年来,学者们将影响政府部门绩效的因素放置于中国独特的情境下进行研究,具体可归纳为三个方面。一是“政治激励说”,指在我国集权型政治体制下,政府官员有很强烈的动力通过完成中央或上级政府下达的任务以求获得政治上的升迁。“政治激励说”认为政府官员是“政治人”而非“经济人”,最早可追溯到周黎安先生(2007)的“晋升锦标赛”一说。根据“政治激励说”,学者们继续深入研究,提出了具有参考价值的观点。庞明礼(2019)认为科层体制下,地方官员为了引起领导重视以向权力中心显示政绩从而获得政治晋升,政府部门往往通过高治理绩效的实现以期转移领导者的注意力。因此,领导重视程度被认为是对政府绩效产生影响的因素之一。也有学者认为领导者的注意力配置方式还受到外部因素的影响。如果社会大众和新闻媒体对政府决策的评价产生巨大的反转,那么领导者的注意力也会产生转移,进而对政府官员的行政活动产生影响(琼斯,2010)。因此,公民外部需求也被认为是对政府绩效产生影响的因素之一。二是“治理主体多元说”,指从治理主体来看,政府内部各部门间展开合作以及政府与企业和社会组织之间展开合作。前者常表现为政府部门间联合执法。有学者认为政府部门间联合执法能够克服政府监管权分散的弊端,从而提高行政执法效率。但是也存在职能交叉,权责不清的问题(徐国冲,2019)。而后者则表现以政府部门为主导,采取与企业和社会组织合作的多元协同治理方式。有学者认为这种以政府为核心的多元协同治理方式既解决了多元主体供给所导致的碎片化机制选择,又构建了与组织结构、目标和价值导向相协调的公共服务协同机制,有助于组织行政效率的提高(张仲涛,2016)。无论是前者还是后者,从提供公共服务的单一政府部门角度来看,采取与其它公共部门或私人部门合作的方式,能够对政府绩效产生影响。三是“政策模糊说”,指模糊性是政策的固有属性,政府部门借助政策模糊的治理手段,实现治理高绩效(胡业飞,2015)。有学者认为政策模糊能够通过激励地方政府自主创新和约束地方面向中央政策看齐两种方式提高治理绩效(庞明礼,2017)。

上述观点主要从组织制度安排、政策环境和治理技术手段三个方面开展,三个方面的观点并非是彼此排斥的。恰恰相反的是,多种因素并发协同作用对公共部门绩效产生了重要影响,并且目前公共管理学界对组态(Configurations)研究正处于方兴未艾之时。

2. 组态视角下影响公共部门绩效的因素

组态视角是采用定性比较分析的方法,以整体为分析视角,研究条件变量与结果变量间多重并发的因果关系、因果非对称性和多种组态等效等因果复杂性问题,是管理学目前较为热门的理论视角之一(Fiss, 2011; 杜运周, 2017)。正如前述所言,“还原论”视角下单一因素下研究公共部门绩效问题已难以识别复杂治理问题背后多重因素的并发协同作用(韩志明, 2017; Thomas, 2018)。目前,学界对于组态视角下公共部门绩效影响因素的研究主要可归为以下四个方面。

一是政府电子政务绩效影响因素的研究。韩娜娜（2019）、汤志伟（2020）等人基于 TOE 理论框架，通过模糊集定性比较分析（fsQCA）的方法对中国省级政府电子政务绩效进行了研究，发现 TOE 理论框架中的技术、组织和环境三个维度的因素相互之间联动匹配对电子政务绩效产生了重要影响。Stephan（2017）基于政策扩散和创新理论，从机构、文化和环境三个维度对美国地方政府网站开放性进行研究，发现技术创新、集权程度、组织资源能力等要素以组合形式对开放型政府产生重要影响。二是政府创新绩效影响因素的研究。孙萍（2020）通过模糊集定性比较分析对中国 31 个省份高水平地方政府创新进行了研究，发现组织规模、资金支持、智力资源等因素间联动匹配对政府创新产生重要推动作用。三是政府冲突治理绩效影响因素的研究。万筠（2019）基于社会运动理论框架，通过 fsQCA 对中国 40 个邻避冲突案例进行分析，发现社会运动理论框架中的资源、政治、主体和文化四个维度的因素相互之间联动匹配对邻避冲突结果产生重要影响。韩志明（2020）基于已有对于社会运动的研究，从“主体—资源—策略”三个维度提出 6 个影响因素对“闹大”现象进行分析，发现 6 个影响因素相互匹配对“闹大”成功产生重要影响，其中“上级政府支持”是“闹大”成功的必要条件。四是其他的公共部门绩效影响因素研究。近年来组态分析成为管理学界研究的热门，除前述三个方面外，其他公共管理学领域也逐渐呈现出“百花齐鸣”的趋势。如对中国地方政府预算绩效管理影响因素的研究（何文盛，2020）、对“关键少数”领导干部决策问责影响因素的研究（许玉镇，2020）、对中国政府治理突发事件的研究（李明，2020）等。

上述学界研究表明了三点，一是在公共管理学领域，模糊集定性比较研究已成为定性比较研究（组态研究）的主要趋势。从社会科学研究对象的特征来看，实证研究中所有的研究变量都能够进行 0 和 1 清晰地二元分类是一件不容易的事情，而模糊集能够从技术层面解决这个问题。二是基于合适的理论框架进行定性比较研究逐渐成为研究“窍门”。由于定性比较研究在实证中需要选取一定数量的条件变量，因此选择哪些条件变量、选择多少个条件变量是研究者需要重点考虑的问题。良好的实践表明了基于合适的理论框架有助于解决这两个问题，而理论框架可以学界已有的研究中获取，如前述中 TOE 理论框架在组态研究中的流行。三是组态视角下更加关注对特定结果产生影响的给定条件组合。这是因为，在实践中，对公共部门绩效产生影响的条件组合是提高绩效或避免非高绩效的有效路径。学界已有的诸多研究从研究方法和理论基础两个方面为本文提供了至关重要的参考，然而目前，组态视角下知识产权行政保护绩效的研究仍旧较少。

3. 影响知识产权行政保护绩效的因素

知识产权行政保护绩效是知识产权行政管理部门在知识产权保护活动过程中实施的一系列行为表现以及由此带来的效果和影响（何炼红，2018）。影响知识产权行

政保护绩效的因素源自于对普遍的公共部门绩效产生影响的一般因素和知识产权行政管理部门有别于其他行政部门的特殊因素这两个方面。

从一般因素角度来看,如前述中对“影响公共部门绩效的因素”的陈述,不同的学者对影响知识产权行政保护绩效的一般因素的观点几乎达成一致。如戚建刚(2020)认为,健全知识产权行政保护体制机制和推行以维护社会公众利益为主要导向的行政保护模式是提高知识产权行政保护绩效的重要因素。也有学者指出,充足的执法人员配备、执法人员与岗位的匹配程度、人工智能的引入等投入要素能够对行政保护绩效产生影响(张楚,2013;郑建志,2019)。还有学者认为,创新跨部门执法协作机制和开展知识产权领域专项行动会对行政保护绩效产生积极作用(何炼红,2018)。总之,一般因素不仅对知识产权行政保护绩效产生影响,对其他行政部门的行政活动同样也具有影响作用。

从特殊因素角度来看,如前述中对“知识产权行政保护的可行性”的陈述,支持“保留说”的学者从社会发展可行性、经济可行性、权利救济可行性、技术可行性等方面提供了一些可行的建议,而知识产权行政保护的可行性反映出影响知识产权行政保护绩效的特殊因素。关于知识产权行政保护绩效的特殊影响因素,学界内的观点可以分为两个方面。一是关于执法力度的争议。行政执法力度越大,知识产权行政保护绩效越高吗?有学者认为,高强度的知识产权保护可能不利于短期内经济发展,地方政府出于发展经济的目标可能并不会对知识产权强保护充分重视,从而导致“执法力度越大-地方经济发展水平越差-执法力度降低-知识产权行政保护绩效越低”的封闭循环(Furukawa, 2007; Cao, 2014)。但是也有学者认为,知识产权保护对象覆盖知识产权整个“生命”周期,包括权利确认、权利分配和权利增值,地方政府不能片面地将权利增值阶段从整个保护周期中割裂开,从而导致权利先受到“侵害”后才“补救”的错误(戚建刚, 2020)。因此,地方政府应该选择较强的知识产权保护力度,并提出建议将知识产权保护绩效纳入地方官员的考核评价体系(马海涛, 2020; 吴汉东, 2019)。二是实践中技术要素的匮乏。知识产权行政保护中的技术要素是指知识产权行政保护涉及投入、过程、产出和影响四个环节所需的技术条件,包括专业执法人员数量、执法人员素质等因素。知识产权行政保护实践中所匮乏的正是专业执法人员的数量和执法人员的职业素质(曹晓路, 2020)。知识产权行政保护过程中专业技术原则的运用对行政保护绩效具有重要影响(何炼红, 2018),如现有技术抗辩原则和技术特征相同原则的合理运用要求行政工作人员具备一定的法律和理工科背景。而我国公务员考试招录过程中,具有这样背景的法律和理工科人才往往热衷的不是知识产权领域行政执法类岗位。技术要素的匮乏在一定程度上将会限制我国实行严格的知识产权保护制度,也难以灵活地实现对众多知识产权领域全程的保护(申长雨, 2019)。

三、文献述评

通过对国内外知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效影响因素的研究回顾，笔者主要从两个方面进行评述。

一是关于知识产权行政保护的研究。一方面，知识产权行政保护的必要性。笔者认为司法保护完全“替代说”无法回应理论界和实务界对加强知识产权行政保护的客观要求，知识产权行政保护有其存在必要性。“司法保护为主，行政保护为辅”并不意味着知识产权行政保护不重要，恰恰表明司法保护和行政保护是相辅相成的关系，缺一不可。原因有两个，其一，笔者认为虽然知识产权本质属性是私权属性，但是兼具社会公益性，需要行政权力介入维护公共利益。如侵犯知识产权的行为不仅损害了权利人的私益，而且也扰乱了社会公共秩序，对社会公共利益造成了损失；其二，持积极国家观的知识产权行政保护具有司法保护所不具备的积极主动性。在国家知识产权发展战略背景下，行政保护对于维护国家利益和社会利益具有无可替代的作用。因此，笔者认为知识产权行政保护具有必要性。另一方面，知识产权行政保护的可行性。尽管目前知识产权行政保护模式如何变革并无定论。但是从社会发展可行性、经济可行性、权利救济可行性、技术可行性等方面分析，以公共利益为主要导向的行政保护模式是与国家知识产权战略相匹配的，同时也并不排斥维护私人合法权益的司法保护方式。因此，笔者认为知识产权行政保护具有可行性。

二是关于知识产权行政保护绩效影响因素的研究。笔者认为学界已有研究给本文提供了很有参考价值的建议，具体可分为两点。其一是需要考虑独特的中国情境。我国的知识产权行政保护制度本身就具有中国特色，对其深入研究势必要在中国情境下展开，如前述中的“政治激励说”。基于本文研究对象，研究变量的选取需要将中国的政治环境考虑其中，如领导重视程度、同侪竞争压力等因素。其二是需要结合影响公共部门绩效的一般因素和影响知识产权行政保护绩效的特殊因素。如组织规模、技术设施建设等一般因素和专业技术处理能力、行政执法力度等特殊因素。

然而，组态视角下，对知识产权行政保护绩效影响因素的研究，学界目前仍属空白地带。已有研究基于“还原论”视角，较多地关注于单一因素对知识产权行政保护绩效的影响，忽视了多种因素联动匹配对其产生的组态效应。而知识产权行政保护作为知识产权治理体系的重要组成部分，无疑是一个受到多种因素共同影响的复杂治理问题。因此，本文在学界已有研究的基础上，基于组态理论和 TOE 理论，对影响知识产权行政保护绩效的因素展开深入研究和探讨。

第三节 本文的研究内容与方法

一、研究思路

本文主要的研究目的是探究知识产权行政保护绩效的影响因素有哪些以及多种因素间是如何联动匹配对知识产权行政保护高绩效和非高绩效产生影响的。因此，首

先,本文对知识产权行政保护绩效进行了理论分析,在此理论基础上,从组态理论和 TOE 理论两大管理学理论入手分析了组态视角下知识产权行政保护绩效的影响因素,并通过本文构建出的分析框架,从技术、组织、环境三个维度对绩效产生的影响作进一步分析;其次,本文对实证研究部分进行研究设计和数据处理(前 QCA 分析阶段),以方便接下来的实证分析;再次,在前文基础上,本文对影响知识产权行政保护绩效的因素进行单变量必要性分析、条件组合充分性分析和稳健性检验,对产生高绩效与否的条件组合进行初步分析、归类(QCA 分析阶段);最后,结合组态理论和 TOE 理论,本文将所得结论回归到代表案例中进行阐释,提出改善和提高知识产权行政保护绩效的路径建议(后 QCA 分析阶段)。

二、研究内容及框架结构

(一) 研究内容

本研究主要分为以下六个部分的内容。

第一部分是绪论。介绍本文的研究背景与研究意义、国内外文献综述、研究内容与研究方法以及本研究的创新之处。

第二部分是对知识产权行政保护绩效的基础理论分析。首先,对知识产权、知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效的概念进行界定;其次,影响知识产权行政保护绩效的理论基础进行介绍,包括组态理论和 TOE 理论;最后,基于组态理论和 TOE 理论构建出本文的分析框架,从技术、组织、环境三个维度对影响知识产权行政保护绩效的因素进行分析。

第三部分是研究设计和数据处理。首先,对本文的研究方法模糊集定性比较分析(fsQCA)进行介绍,并提出 fsQCA 分析策略;其次,对研究对象的研究范围进行明确界定,并对本文所使用的 30 个知识产权行政保护案例进行说明,包括案例来源、筛选标准等;最后,对本研究的条件变量和结果变量的测量情况与校准情况进行说明,并构建出知识产权行政保护高绩效和非高绩效的真值表。

第四部分是数据分析和结果检验。首先,对影响知识产权行政保护绩效的条件变量进行必要性分析;其次,对影响知识产权行政保护绩效的条件组合进行充分性分析;最后,对上述分析结果进行稳健性检验,并对通过检验的条件组合进行路径归类。

第五部分是对影响知识产权行政保护绩效的多因素条件组合分析。分为两个方面,一是回归到高绩效的代表案例中,对产生知识产权行政保护高绩效的条件组合分析,并根据多因素间的互补和替代关系,提出改善知识产权行政保护高绩效的路径建议;二是回归到非高绩效的代表案例中,对产生知识产权行政保护非高绩效的条件组合分析,并根据与产生高绩效的路径进行简化对比分析,提出提高知识产权行政保护绩效的转化路径建议。

第六部分是本文结论和研究展望。分为两个方面，一是对本文研究发现进行归纳总结，得出本文研究结论；二是对本研究所存在的局限之处进行说明，并提出对未来研究的展望。

（二）技术路线图

本文的技术路线图（见图 0-1）分为四个步骤展开。步骤一是进行知识产权行政保护绩效影响因素的文献研究。步骤二是通过组态理论和 TOE 理论构建本文的分析框架。步骤三是通过模糊集定性比较分析的三个阶段对案例展开实证研究。步骤四是对本文的研究结论进行总结并提出未来可供参考的研究展望。

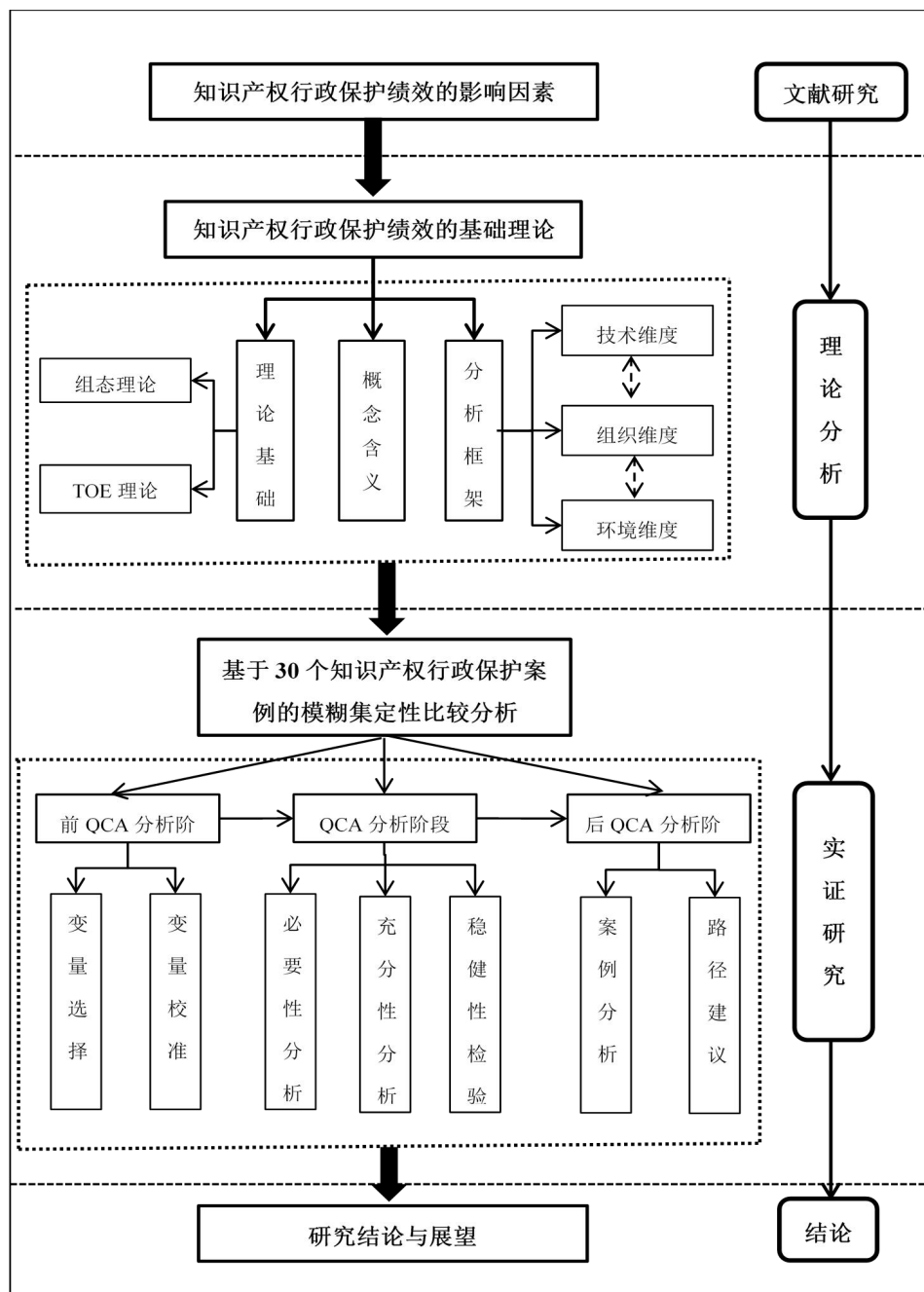


图 0-1 本文的技术路线图

三、研究方法

考虑社会科学研究方法的兼容性并结合研究需要,本文主要运用了模糊集定性比较分析法和二手数据分析法,对影响知识产权行政保护绩效的因素开展研究。

1. 模糊集定性比较分析法

模糊集定性比较分析法(fsQCA)是本文采用的主要研究方法,贯穿于本研究的第二章(前QCA分析阶段)、第三章(QCA分析阶段)和第四章(后QCA分析阶段)。具体的步骤操作可见第二章第一节有关内容。

前QCA分析阶段是指条件与案例的选择和条件变量与结果变量的校准。如本研究第二章中,对30个知识产权行政保护案例的选择,对6个条件变量和1个结果变量的测量与校准等。

QCA分析阶段是指单一条件的必要性分析、条件组合的充分性分析和研究结果的稳健性检验。如在本研究第三章中,通过一致性分数是否大于0.9判断影响知识产权行政保护高绩效与非高绩效的单变量必要性等。

后QCA分析阶段是指对上一阶段的分析结果进行阐释、升华与深化。如在本研究第四章中,回归到代表案例中,结合组态理论和TOE理论,对高绩效的5个条件组合和非高绩效的2个条件组合进行深入分析等。

2. 二手数据分析法

二手数据分析法主要应用在第二章研究设计与数据处理中。一方面,在第二章第二节研究资料部分中,本文选取的案例均来自于政府部门文件资料,例如国家知识产权局、地方知识产权局等部门;另一方面,在第二章第三节变量测量部分中,本文部分条件变量的数据获取来自于《中国统计年鉴》等数据库。

第四节 本文的创新与不足之处

本文的创新之处在于:本文基于组态理论和TOE理论,从知识产权行政保护典型案例入手,识别出我国产生知识产权行政保护高绩效和非高绩效的若干个条件组合。知识产权行政保护绩效是一个复杂的知识产权治理问题,而以往研究通常采用传统回归分析的方法研究单个变量对知识产权行政保护绩效的边际净效应,对于多个条件变量相互组合对知识产权行政保护绩效产生的影响缺乏研究。本文的创新之处也正是试图作一弥补,集中体现在,通过组态间的比较分析(第四章第一节高绩效组态间的对比分析和第四章第二节非高绩效与高绩效组态的对比分析)识别出知识产权行政保护绩效的条件组合内部存在相互作用的关系。产生知识产权行政保护高绩效的条件组合内部存在互补和替代关系;产生知识产权行政保护非高绩效的条件组合能够通过改变部分条件变量的方式转化为高绩效条件组合。这反映了影响知识产权行政保护的多个因素间存在联动匹配作用。

本文的不足之处在于以下三个方面：

一是条件变量的选取可能遗漏其它有重要影响的条件变量。本文虽然是基于文献检索和 TOE 理论选取了技术、组织和环境三个维度共 6 个条件变量，但是仅就单个维度而言，是否还存在具有重要影响作用的同维度其它条件变量，譬如组织维度中的财政投入水平、环境维度中的省份间的同侪竞争效应等都可能对知识产权行政保护绩效产生影响，对此本文并未进行深度地挖掘、检验。

二是案例筛选过程中可能过滤掉具有重要意义的典型案例。模糊集定性比较分析是一种由果而因的溯因分析方法，对案例的筛选必须依据筛选标准进行，而筛选标准的规定可能根据作者对案例知识和理论知识的熟悉程度存在一定的偏差。譬如 2018 年知识产权部门的机构改革可能对 2018 年以后的知识产权行政保护绩效产生重要影响，因为改革后国家层面和省级层面知识产权局的部门设置与职能配置发生了改变。但是由于笔者对此缺乏深入的了解，使得这种改变在本文的筛选标准中并未体现，进而导致对此具有重要研究价值的典型案例可能存在被过滤掉的风险。

三是本文在第四章针对改善和提高知识产权行政保护绩效所提出的建议可能偏“量化”。偏“量化”是指本文所提建议是基于实证分析后得到条件组态间的相互作用关系，而缺少对知识产权行政保护实践的充分探讨。尽管本文竭力在后 QCA 分析阶段回归到典型代表案例中对不同的条件组合进行阐释，试图通过对高绩效典型代表案例和非高绩效典型代表案例产生的原因进行分析，但是笔者自身能力有限，未能像纵向的个案研究那般揭示典型案例产生的深层原因，从而导致本文所提出的建议内容偏于实证定量研究那般。

第一章 知识产权行政保护绩效的基础理论

理论源自于学界内“前浪”的实践总结，进而指导“后浪”的实证分析。在本研究的第一章，首先对知识产权行政保护绩效等相关概念进行界定，然后介绍了本研究所用到的两个理论，最后基于 TOE 理论详细分析了影响知识产权行政保护绩效的因素，以便为后文研究奠定坚实的基础。

第一节 概念界定

影响因素研究需要对研究对象进行清晰地界定，以明确本文的研究范围。因此，本节对知识产权、知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效进行界定。

一、知识产权

目前学界对于知识产权概念的界定尚未统一，其中吴汉东先生对其概念的定义，认同者较多，本文沿用其观点。知识产权是人们对于自己的智力创造成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利（2020，吴汉东）。这一定义反映知识产权的三个特点：

第一，知识产权的主体是具有民事权利能力的民事主体，知识产权是一种民事私权，揭示了知识产权是私权的本质性质。

第二，知识产权所保护的对象并不局限于智力成果，还包括商业标记，也即把商业标记排除在智力成果范围内。

第三，民事主体的智力成果和经营管理活动中的标记、信誉，如未经法定程序确认，则不能成为知识产权。

上述特点一反映了知识产权概念的内涵，即知识产权为私权，同其他有形财产所有权一样处于同样的私权地位，受法律保护。特点二反映了知识产权概念的外延，即知识产权所保护的范围并不排斥非智力成果。根据 2017 年通过的《中华人民共和国民法总则》第 123 条规定，知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：1. 作品；2. 发明、实用新型、外观设计；3. 商标；4. 地理标志；5. 商业秘密；6. 集成电路布图设计；7. 植物新品种；8. 法律规定的其他客体。由于专利和商标相比其他领域涉及面较广，因此，本文将研究对象选取为专利和商标领域。

而特点三反映了知识产权行政保护的必要性，由于绪论中文献综述部分已有论述，故不再赘述，下面对知识产权行政保护的概念进行界定。

二、知识产权行政保护

目前学界对于知识产权行政保护概念的界定，存在“广义说”与“狭义说”之分。持“广义说”的学者认为，知识产权行政保护是国家知识产权行政主管部门及相关管

理机关在遵循法定程序和运用行政手段的前提下,依法处理各种知识产权纠纷、对知识产权违法行为的行政检查和行政处罚、针对知识产权保护工作制定发展战略、其他有关提高知识产权保护的社会意识和维护知识产权秩序的行政行为(张楚,2013)。而持“狭义说”的学者认为,知识产权行政保护是指知识产权行政管理部门,根据有关法律法规,依照法定的权限,遵循法定的程序,运用行政手段实施的知识产权纠纷行政处理和违法行为行政执法活动。(何炼红,2018)。通过比较发现,“广义说”和“狭义说”的区别在于以下两点:

第一,“狭义说”认为知识产权行政保护并不涉及知识产权行政管理部门自身的行政管理工作和对外的行政服务工作。而“广义说”认为知识产权行政保护主要涉及行政管理、行政执法和行政服务等方面的活动。

第二,“狭义说”认为知识产权行政保护中的行政处理并不包含在“广义说”的行政执法范围内,两者并非种属关系,而是并列关系。

由于本文研究内容仅限于知识产权纠纷的行政处理和知识产权违法行为的行政执法,故针对上述两类对知识产权行政保护概念的界定,本文采用“狭义说”。“狭义说”中的知识产权行政管理部门,从国家层面来看,是指国家部委及其管理的国家局,主要包括国家版权局、版权局、农业农村部、林业和草原局、商务部、海关总署等行政管理部门。有关法律法规是指知识产权领域的法律、行政法规和部门规章等,如专利领域的《专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利行政执行办法》等(具体见表1-1)。知识产权纠纷行政处理是指知识产权行政管理机关作为第三者介入并处理民事纠纷的方式,包括侵权纠纷的行政裁决和民事纠纷的行政调解^③。违法行为行政执法是指知识产权行政管理机关运用公权力对危害公共利益和社会秩序的违法行为进行的强制性执法活动,包括行政检查、行政处罚和行政强制措施^④。由此可见,知识产权行政保护的两个本质特征:一是国家公权力对私权的保护,通过被动地、第三者的身份介入。二是国家公权力对公共利益的维护,通过主动地、执法者的身份介入。知识产权行政保护的经营范围包括知识产权领域的行政处理和行政执法活动(具体见表1-2)。

^③ 行政裁决是指行政主体依法定职权,对当事人之间发生的与行政管理活动密切相关的、与合同无关的特定民事、经济纠纷进行裁决的具体行政行为;行政调解是指由我国行政机关主持,通过说服教育的方式,民事纠纷或轻微刑事案件当事人双方自愿达成协议,解决纠纷的一种调解制度。

^④ 行政检查是指行政主体依法定职权,对行政管理相对人遵守法律、法规、规章,执行行政命令、决定的情况进行检查、了解、监督的行政行为;行政处罚是指行政主体对尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为;行政强制是指行政机关为了实现行政目的,对相对人的人身、财产和行为采取的强制性措施。

表 1-1 知识产权行政管理部门设置的现状

知识产权种类	行政管理部门	法律法规
专利权、商标权、集成电路布图设计、原产地地理标志	国家市场监督管理总局 下属国家知识产权局	《专利法》、《专利法实施条例》、《专利法实施条例细则》等
著作权	国家版权局	《著作权法》、《著作权法实施条例》
反不正当竞争	国家市场监督管理总局	《反不正当竞争法》
农业植物新品种权	农业农村部	《植物新品种保护条例》
林业植物新品种权	国家林业和草原局	
与国际贸易有关的知识 产权	商务部	无具体法律法规 ^⑤
与进出口货物有关的知 识产权	海关总署	《知识产权海关保护条例》

注：2018 年机构改革后，国家知识产权局履行专利、商标和原产地地理标志管理职责，并由市场监督管理总局的管理。新闻出版管理职责划入中央宣传部，国家版权局由中央宣传部管理。国家林业和草原局由自然资源部管理。

表 1-2 知识产权行政保护的范畴与特征

行政保护	保护范围	保护方式	身份角色	本质特征
行政处理	行政裁决 行政调解	被动为主	第三者	保护私权
行政执法	行政处罚 行政强制等	主动为主	执法者	维护公共利益

注：2018 年机构改革后，省一级知识产权行政处罚职能由市场监督管理局履行，全国范围来看，地方知识产权局与市场监督管理局尚未形成统一的隶属管理关系（2021，万里鹏），本文为便于研究将其一并称为知识产权行政管理部门。

三、知识产权行政保护绩效

公共部门绩效是指公权力机关及其授权组织在向社会公众提供公共物品或公共服务的过程中实施的一系列管理活动及其产生的效果和社会影响。知识产权行政保护作为公共部门提供公共服务的一项管理活动，公共部门绩效的内涵同样适用于知识产权行政保护绩效的定义。因此，知识产权行政保护绩效是指知识产权行政管理部门在知识产权保护活动过程中实施的一系列行为表现以及由此带来的效果和影响（何炼红，2018）。由此可见，知识产权行政保护绩效的范围包括两个方面：一是从过程导

^⑤ 我国目前并没有以国际贸易命名的知识产权法律法规，根据国家知识产权局对外公布，商务部主要负责与经贸相关的多双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制及国内立场的协调等工作。

向而言,可以从知识产权行政保护过程中的投入、管理和产出的角度来反映行政保护绩效。二是从结果导向而言,可以从知识产权行政保护的效果和影响的角度来反映行政保护绩效。

本文实证研究部分对结果变量即知识产权行政保护绩效的界定采用的是后者,从知识产权行政保护的效果来反映绩效高与否。之所以这么选择的原因有两点:一是从最终的保护目的来看,结果导向应当是知识产权行政保护绩效的核心体现,当然这并不意味着过程导向就不重要(何炼红,2018)。二是本文所选取的30个知识产权行政保护案例对知识产权行政保护效果和影响有非常清晰的汇报,有助于本研究顺利开展。

最后再次指明的是,本文研究内容是知识产权领域中专利和商标领域行政保护绩效的影响因素研究,并未涉及其他知识产权领域,也不涉及知识产权行政管理部门自身的行政管理活动(具体原因可见第二章第二节有关研究对象选取的内容)。

第二节 影响知识产权行政保护绩效的理论基础

本节主要从管理学经典理论为落脚点,分析得出知识产权行政保护绩效的影响因素。在梳理了大量传统理论和现代理论后,本文对知识产权行政保护绩效影响因素的研究引用的理论主要包含组态理论和TOE理论。

一、组态理论

组态理论是近年来管理学中应用较为广泛的一种以整体性为视角、分析要素组态与结果变量间复杂因果关系的理论(杜运周,2017)。在管理学领域,1986年Miller(1986)最早明确提出组态理论,被用来分析战略与组织结构的组态关系。Miller认为战略、结果和环境的构成要素经常组合在一起共同决定组织绩效,而线性的多元回归分析无法解释这种复杂的战略事实和因果关系。与传统回归方法的理论基础权变理论有所区别:一是组态理论的研究问题在于不同条件组合对于结果的影响(配方效应),而非权变理论所关注的单个变量对结果的影响(净效应)。二是组态理论的实现途径是集合关系,所关注的是前因条件与结果条件的必要关系和充分关系,而权变理论的实现途径是相关关系,所关注的自变量与因变量间的相关关系。

此后,Ragin等人在前人的基础上继承并发展了组态理论。Ragin(2000)认为组态理论基于因果复杂性,多个条件要素并发,形成各种不同的条件组态对于结果可能具有等效的作用。因此,组态理论具有三个本质特征:一是殊途同归。即产生结果的条件组态有多个,且每个组态都能产生相同效果的结果。二是多重并发。即每个组态可能由多个条件要素组成,且每个组态同时对结果产生影响。三是非对称性。结果非对称性是指产生相反结果的组态并非是对立的,条件非对称性是指不同的组态情况下相反的单一条件可能产生相同的结果。基于组态理论,Ragin等人自1987年至今开

发并发展了定性比较分析（QCA）用以研究组态问题（杜运周，2017）。时至今日，定性比较分析方法得到了国内学者的广泛关注与应用（张明，2019）。

本文认为，组态理论对于知识产权行政保护绩效研究具有适切性。理由如下：一是知识产权行政保护绩效研究是个复杂的组态问题。从上一节中知识产权、知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效概念的内涵来看，影响行政保护绩效的因素多种多样，且各个条件要素互相影响共同对绩效产生影响。从知识产权、知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效概念的外延来看，不同的知识产权领域、不同的行政保护方式、不同的绩效界定方式都会导致结果与条件的非对称性。二是组态视角下知识产权行政保护绩效研究具备可行性。国内学界已有研究表明两点，其一组态视角下公共部门绩效研究具备可行性。众多学者已然通过定性比较分析方法对公共部门绩效研究展开诸多良好的实践；其二组态理论与其他理论具备兼容性。影响知识产权行政保护绩效的因素诸多，被管理学中不少经典的理论框架囊括其中，如 TOE 理论框架。实践表明，组态理论能够与此类理论良好兼容共同对知识产权行政保护绩效开展研究分析。

二、“技术—组织—环境”的 TOE 理论

TOE 理论是近年来管理学中影响较为广泛的一种强调多层次技术应用情景对技术应用效果产生影响的理论（谭海波，2019）。该理论最早是在 1990 年由 Tornatzky 和 Fleischer（1990）两位学者提出，用以研究技术应用场景、组织对技术的需求程度等技术和组织因素对技术应用效果的影响。此后，学者们将环境因素加入其中，“技术—组织—环境”的 TOE 理论正式构成（Oliveir & Martins, 2011）。具体而言，TOE 理论将影响技术应用效果的条件分为技术条件、组织条件和环境条件。技术条件是指技术自身的特征及其与组织的关系，主要包括技术能否与组织应用能力相协调、能否与组织结构特征相匹配以及能否为组织带来潜在收益等方面（谭海波，2019；范梓腾，2018）。组织条件是指对技术应用效果产生影响的组织结构特征、应用能力等因素，主要包括组织规模、正式或非正式的制度安排和沟通机制等方面（汤志伟，2020）。环境条件是指对技术应用效果产生影响的组织所处的外部环境因素，主要包括组织所处的市场结构、政策环境和社会压力等方面（Oliveir & Martins, 2011）。

由此可见，TOE 理论本质上是一种基于技术应用情境的综合性理论框架（邱泽奇，2017）。从应用范围来看，TOE 理论是一个高度概括的理论，具体应用也由于研究对象及所属领域的不同而存在差异（谭海波，2019）。近年来，国内学者将 TOE 理论与组态理论相结合用于研究政府部门服务能力或治理水平的研究（张会平，2020；丁依霞，2020；韩娜娜，2019）。学者们将 TOE 理论框架放置于组态视角下进行实证研究，可以从两个方面分析。一是传统视角下技术、组织、环境三重要素的边际净效应研究无法与研究对象即复杂的组态问题相匹配。二是 TOE 理论从形成与发展的过程来看就是一种具备综合性与兼容性的理论。

本文认为, TOE 理论对于知识产权行政保护绩效研究具有适切性。理由如下:一是知识产权行政保护绩效研究是基于技术应用情境的研究问题。知识产权专业技术知识的应用场景、行政部门对专业技术人员的客观要求、专业技术与组织规则的适用性以及组织外部所处的环境都对知识产权行政保护绩效具有重要影响。二是 TOE 理论指导知识产权行政保护绩效研究具备可行性。如前所述, 基于 TOE 理论采用定性比较分析的方法进行公共部门绩效研究已有诸多学者珠玉在前, 而知识产权行政保护绩效研究作为公共部门绩效研究的子集, 笔者认为 TOE 理论同样适用于指导本文研究。

第三节 影响知识产权行政保护绩效的分析框架

基于组态理论和 TOE 理论, 参考已有的研究成果, 构建本文的分析框架(如图 1-1 所示)。下面就技术、组织和环境三个度条件对知识产权行政保护绩效的影响展开分析。

一、技术条件

技术条件具体包括技术处理能力和技术设施建设两个二级条件。在技术与组织和环境的联动作用中, 研究者多从“成本—收益”的角度审视组织的技术应用效果。在技术与组织的联动作用中, 技术自身的特征能够对组织采纳、应用技术的一系列行为产生重要影响。技术的复杂性、新技术的协调性以及技术能够被组织成员所掌握都会对组织利益产生影响(谭海波, 2019)。甚至, 与组织相匹配的技术条件是提高组织绩效的直接驱动力量(邱泽奇, 2017)。在技术与环境的联动作用中, 波特假说认为, 适当的环境规制能够激发技术创新, 从而提高组织绩效。波特假说中的“环境”是指具体的自然环境, TOE 理论中的“环境”是指组织所处的外部环境因素, 两者虽含义不同, 但是都指明技术与组织联动匹配对组织绩效的重要影响。美国政策过程理论学者琼斯和加特纳(2011)认为, 政策执行效果受公民对政策的评价和决策者注意力的影响可能会在短时间内出现重大变化。前者形成外部压力对政策执行过程提出更高的技术标准, 主要是技术与环境联动的体现; 后者形成内部压力也对政策执行过程提出了更高的技术标准, 主要是技术与组织联动的体现。

在中国知识产权行政保护的实践中, 专业技术人员配备、专业技术处理能力(包括专业技术规则合理运用、技术特征相同原则等方面)的合理运用是知识产权行政保护高绩效实现的重要因素(何炼红, 2018), 关系到知识产权行政管理部门能否在行政保护过程依法维护当事人的正当权益, 从而使知识产权保护具有长效性。另外, 技术设施建设是知识产权行政部门在工作中所依赖的物质资源, 如在行政服务中所依赖的物质资料。在缺乏必要的基础技术设施建设支撑的情况下, 知识产权行政部门应用新技术的成本也会显著提高, 从而降低行政保护绩效。

二、组织条件

组织条件具体包括组织内领导重视程度和组织规模两个二级条件。技术能够推动“组织变迁”，同时组织也能够一定程度上形塑技术（Mergel & Desouza, 2013）。在中国政府的实际运作中，上级领导的重视程度以及支持力度是影响政策执行情况的重要因素。上级领导通过“领导牵头、部门协调、财政支持、结果导向”四个方面保障治理绩效的实现（庞明礼，2019）。该治理组合自上而下地调动了下级办事人员的积极性，从而在一定程度上推动“技术变迁”。在组织与环境的联动作用中，既然组织无法从其所处的外部环境中剥离出来，那么必然会产生相互影响。例如，管理层级既定，一个具有高组织规模水平的行政部门所在地区往往同时具有较高水平的公民需求。较高的组织规模使得行政部门增加管理幅度，以便有能力提供更好的公共物品和公共服务以满足更多的公民需求；较高公民需求形成的外部压力自下而上地倒逼行政部门增加管理幅度、提高组织规模以便有能力满足更多的公民需求。

在中国知识产权行政保护的实践中，领导重视程度反映了知识产权行政管理部门对一系列议题事项的优先性排序，对政策执行起到至关重要的作用。因此，领导重视程度的高低将对知识产权行政保护绩效产生影响。另外，知识产权行政保护需要一定的组织规模来保障。组织成员数量多少以及组织成员间相互作用的关系都会对组织绩效的实现产生影响。因此，组织规模高与否对知识产权行政保护绩效同样有潜在影响。

三、环境条件

环境条件具体包括知识产权行政管理部门与其他部门的联合行动和公民外部需求两个二级条件。从协同治理的角度来讲，多个部门联合行动有利于改变单一部门政策执行效率不高的现象。但是也存在政策执行过程中部门间相互推诿、协同不足导致政策执行效率不高的现象（周晨虹，2020；周志忍，2013）。因此，部门联合构成了环境条件中的一个重要因素，并用于检验对公共部门绩效的影响（常荔，2018）。从环境需求的角度来讲，知识产权行政保护的主要目的在于维护公民私益和公共利益（戚建刚，2020）。因此，公众对其需求量的高低将直接影响知识产权行政保护的情况。尤其是在科技水平不断提高的今天，通过行政保护途径，公民维护知识产权领域合法权益的诉求与日俱增（李雨峰，2020）。

在中国知识产权行政保护的实践中，部门联合是知识产权行政保护绩效的一个重要因素（吴善学，2012）。根据《2019年中国知识产权保护状况白皮书》公布，2019年知识产权行政执法机关多次开展联合执法行动，强化部门合作，提升行政执法效能。^⑥另外，公民外部需求同样是知识产权行政保护绩效的一个重要因素。同样根据《2019年中国知识产权保护状况白皮书》公布，2019年知识产权保护社会满意度较2018年有所提高，且权利人满意度升至新高。同时，以专利领域行政保护为例，2019年专

^⑥ 国家知识产权局官方网站，<http://www.cnipa.gov.cn/gk/zscqbpx/1148033.htm>，2020年8月27日访问。

利侵权纠纷行政裁决案件数量同比增长 13.7%。^⑦由此可见,公民外部需求对知识产权行政保护绩效产生的重要影响。

综上所述,技术、组织与环境三类条件下一共包括 6 个二级条件。其中,技术设施建设、组织规模、部门联动和公民外部需求属于客观禀赋条件。因为这 4 个条件在很大程度上外在于知识产权行政管理部门。知识产权行政管理部门自身通常也难以在短期内有效改变既有状况。而技术处理能力和领导重视程度属于主观可控条件。因为地方政府可以通过诸如培训学习、招录新员工以及转变注意力配置等方式在短期内直接改变既有状况。

组态视角下,技术、组织、环境条件对知识产权行政保护绩效的影响并非是相互独立的,而是通过联动匹配的方式以条件组态的形式发挥协同作用。具体而言,条件组态下,条件的存在与缺乏都可能对结果的产生起到强化或是抵消的效应。因此,本文将在组态理论视角下,实证探讨技术、组织、环境三个条件将如何通过相互间的联动匹配来影响知识产权行政保护绩效(如图 1-1 所示)。

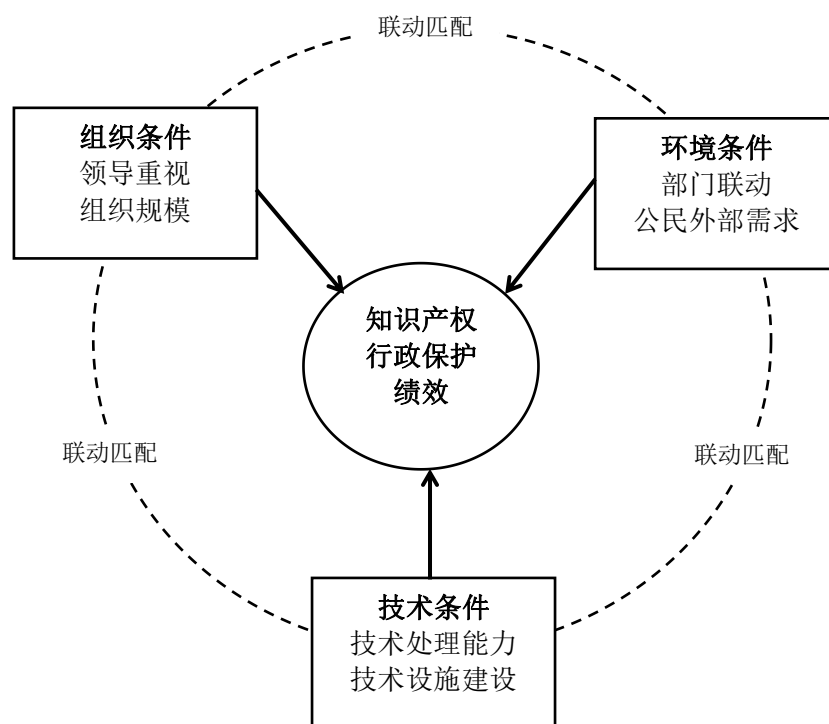


图 1-1 分析框架

^⑦ 国家知识产权局官方网站, <http://www.cnipa.gov.cn/gk/zscqbpsx/1148033.htm>, 2020 年 8 月 27 日访问。

第二章 研究设计与数据处理

本章对本文所采用的研究方法即定性比较分析法,以及研究方法所涉及数据的搜集和处理进行说明。

第一节 研究方法与分析策略

定性比较分析(又可称组态分析)方法近些年在学术界呈现出流行的趋势,但是该方法在具体应用过程中尚存在一些不够规范、标准不够统一的问题(张明,2019)。因此,本节通过利用专门从事于QCA研究方法学者的相关文献资料并结合笔者自身参与到QCA工作坊的实践学习经验,对本文主要研究方法即定性比较分析(fsQCA)进行介绍,并梳理本文具体的分析步骤及依据,以便于更好地厘清本文的研究脉络。

一、定性比较分析

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis, QCA)起源于20世纪初西方科学界“整体论”研究范式的兴起。不同与“还原论”所强调的“单个变量的净效应”,整体论旨在研究引起复杂社会现象背后的多种原因组合(“配方效应”)。基于整体论视角,定性比较分析所关注的是复杂的社会现象中造成特定结果的特定原因组合,关注的是条件组态(Configurations)与特定结果之间复杂的因果关系(Ragin, 2019)。从方法论视角来看,定性比较分析基于的是前因条件集合与结果集合之间的集合关系进行因果推断而非是变量间的相关关系。基于集合理论,必要条件是结果发生所必须的,换句话说,缺乏必要条件,结果一定不会发生;充分条件则一定会导致结果发生,但是缺乏充分条件,结果未必不会发生。由此可见,定性比较分析在进行因果推断时具备三个特征——殊途同归、多重并发和非对称性。殊途同归是指存在多条引起相同特定结果的原因路径;多重并发是指每条路径是由不同条件的组合所构成;非对称性是指造成结果不同的前因条件并非是相反的。

20世纪末,社会学家Ragin最早发展了QCA研究方法,展开了案例层面比较分析,每个案例被视为条件变量的“组态”,通过案例比较,发现条件组合和结果间的复杂因果关系(Rihoux & Ragin, 2009)。基于研究方法视角,定性比较分析(QCA)是以“案例为导向”、运用集合关系进行研究的介于定性与定量之间的一种具有“双重混合气质”的研究方法(杜运周, 2017)。该方法对样本数量的要求并不高,案例数量从几个到几百个甚至上千个都可以进行研究。而之所以说定性比较分析方法是一种定性与定量相结合的方法,是因为具备定性研究方法和定量研究方法的某些特征。在实践中,案例中原因条件和结果变量的判断具备定性和定量的特征,如对绩效的判定,是高绩效还是低绩效,依据是什么?具备定性方法带有一定主观性和描述性

的特征；当我们对高和低绩效作出定性判定之后，可能会发现某些案例中的绩效处在高和低之间，即存在程度不同的模糊值，那么我们需要对这些模糊值进行校准，校准的过程就体现了定量方法所具备的客观性。在操作技术上，定性比较分析方法主要包括清晰集定性比较分析（Crisp-Sets QCA, csQCA）、多值集定性比较分析（Multivalue QCA, mvQCA）、模糊集定性比较分析（Fuzzy-Sets QCA, fsQCA）和时序性定性比较分析（Temporal QCA, TQCA）四种方法。由于影响知识产权行政保护绩效的因素十分复杂，且前因条件与结果变量并非完全是 0 和 1 的二元变量，因此本文选取模糊集定性比较分析的方法。

二、分析步骤

模糊集定性比较分析一般包括前 QCA 分析阶段—案例和条件的选择、条件和结果的校准及真值表构建、QCA 分析阶段—必要条件分析、条件组合的充分性分析及稳健性检验和后 QCA 分析阶段—结论的升华与深化等三个过程六个步骤（见图 2-1）。

步骤一，以理论为指导，案例选择要求在确定研究对象的基础上，选取具有同质性和多样性的案例；条件选择要求切题性以及条件数量与案例数量保持一定程度的平衡，通常对于中小样本（样本数量 10~80 个）来讲，条件数量适宜在 4~7 个。

步骤二，条件和结果的校准及真值表构建。不同与清晰集定性比较分析中变量类型清晰的 0 和 1 的差异，模糊集由于条件变量和结果变量存在类别和程度的差异，因此需要通过校准把变量转变到[0, 1]区间。那么校准的标准是十分关键的，要根据已有理论知识指导和案例知识支撑来确定，尽量避免机械地采用平均数的方式进行校准。当条件变量和结果变量原始数据校准后，真值表自然就生成了。而真值表的构建可以借助于软件 fsQCA3.0 软件来完成。需要注意的是，本步骤在实践过程中往往需要反复操作，原因可能是多种多样的，比如数据校准结果不理想、校准方式不得当和稳健性检验等。

步骤三，必要条件分析。借助于 fsQCA3.0 软件，对单一条件变量是否为结果的必要条件进行分析（Necessary Conditions）。本步骤除了检验单变量必要性之外，有利于避免在其后的核心条件确认过程中是忽视必要条件的风险。

步骤四，条件组合充分性分析。首先，借助于 fsQCA3.0 软件，分别对所有条件变量进行真值表运算（Truth Table Algorithm），选择 Delete and code，将案例频数阈值设置为 1，一致性阈值设置为 0.8 并结合 PRI 数值进行筛选，^⑧根据理论和案例知识纳入部分逻辑余项，得到三种解的方案。以中间解为分析方案，得到产生特定结果的不同条件组合。

^⑧ PRI 数值是反映同时子集关系的参数，即某一条件组合同时产生了相反的结果，通常 PRI 值需要大于 0.7；实操中，若某条件组合 PRI 数值小于 0.7，需要将该行的对应的结果一栏中的“1”改变为“0”。

步骤五，稳健性检验。根据拟合参数差异是否显著和集合关系两个稳健性评估维度，通过调整一致性阈值、调整校准阈值两种方式对产生知识产权行政保护高绩效和非高绩效的充分条件组合分别进行两次稳健性检验。

步骤六，结论的升华与深化。理论与案例的结合是结论升华与深化的关键所在。对通过稳健性检验的不同的条件组合结合本文的组态理论和 TOE 理论回归到具体案例中进行阐释。

三、分析依据

模糊集定性比较分析方法作为一种分析技术，在分析过程中主要使用“一致性”、“覆盖度”和“中间解”等概念作为分析依据，下面进行介绍。

（一）一致性和覆盖度

一致性（Consistency）和覆盖度（Coverage）是推断条件变量和结果变量因果关系的两个重要指标。定性比较分析方法基于集合理论，一致性测量了共享给定前因条件组合的案例在展示特定结果方面的一致程度；而覆盖度评估了前因条件组合对结果集合实例的“解释”程度（Ragin, 2019）。求一致性和覆盖率的公式如下：

$$\text{Consistency } (X_i \leq Y_i) = \sum (\min (X_i, Y_i)) / \sum (X_i) \quad (2-1)$$

$$\text{Coverage } (X_i \leq Y_i) = \sum (\min (X_i, Y_i)) / \sum (Y_i) \quad (2-2)$$

其中，“ X_i ”指在条件组合中的隶属分数，“ Y_i ”是指在结果中的隶属分数。实际操作中，单变量必要性分析中，单一条件变量一致性大于 0.9，通常认为该条件变量是特定结果发生的必要条件。单一条件变量一致性小于 0.9，通常认为该条件不是特定结果发生的必要条件，需要与其他条件组合对结果变量进行充分性检验。而覆盖度并没有具体的标准，覆盖度越高，条件变量或条件组合对特定结果的解释力越强。覆盖度低也并不绝对表明该条件变量或条件组合不重要，有可能相关的案例（对结果产生具有重要影响的条件或条件组合的案例）数量过少不足以产生高覆盖度。因此，定性比较分析方法需要实践人不断地回到案例中迭代，结合理论知识不断地在迭代中加深对案例的认识。

（二）三种解的方案

经过真值表运算后，将会得到三种解的方案，分别是复杂解、简单解和中间解。复杂解（Complex Solution）是不纳入逻辑余项的解；简单解（Parsimonious Solution）是纳入所有逻辑余项的解；而中间解（Intermediate Solution）是纳入部分逻辑余项的解。逻辑余项是指理论上可能存在但实际案例中并未出现的条件组合。纳入逻辑余项的操作实际上是基于理论和案例知识对案例中复杂因果关系的简化，再次表明理论和案例知识的重要性。因为中间解相对于复杂解而言，体现了分析过程中理论和案例知识的投入；而相对于简单解而言，避免了某些重要条件被简化掉的风险，加之对于中小数量样本，学界较多采用中间解，本文亦选择中间解的方案进行分析。

（三）原始覆盖度、唯一覆盖度、解的覆盖度和解的一致性

在条件组合的充分性分析中，原始覆盖度（Raw Coverage）表示给定条件组合覆盖结果案例的比例，但是由于相同的结果可能由多条路径所解释，因此在案例数量较多且满足异质性的情况下，较少对此展开分析；唯一覆盖度（Unique Coverage）表示特定结果案例被给定条件组合唯一覆盖的比例，反映了特定结果仅能由给定条件组合解释的程度。学界通常对此进行分析以说明较高唯一覆盖度的条件组合的解释程度，但是需要注意的是，低唯一覆盖度的条件组合并非不重要且唯一覆盖度并未有一个学界认可的最低阈值；解的覆盖度（Solution Coverage）表示所有条件组合覆盖结果案例的比例，该数值同样尚未有一个学界认可的最低阈值，有学者认为基于二手数据的研究，该值一般需要达到 0.3 以上（张明，2019）。而解的一致性（Solution Consistency）表示所有条件组合在特定结果方面的一致程度，由于在真值表运算过程中，一致性阈值设置为 0.8，所以总体解的一致性通常较高。

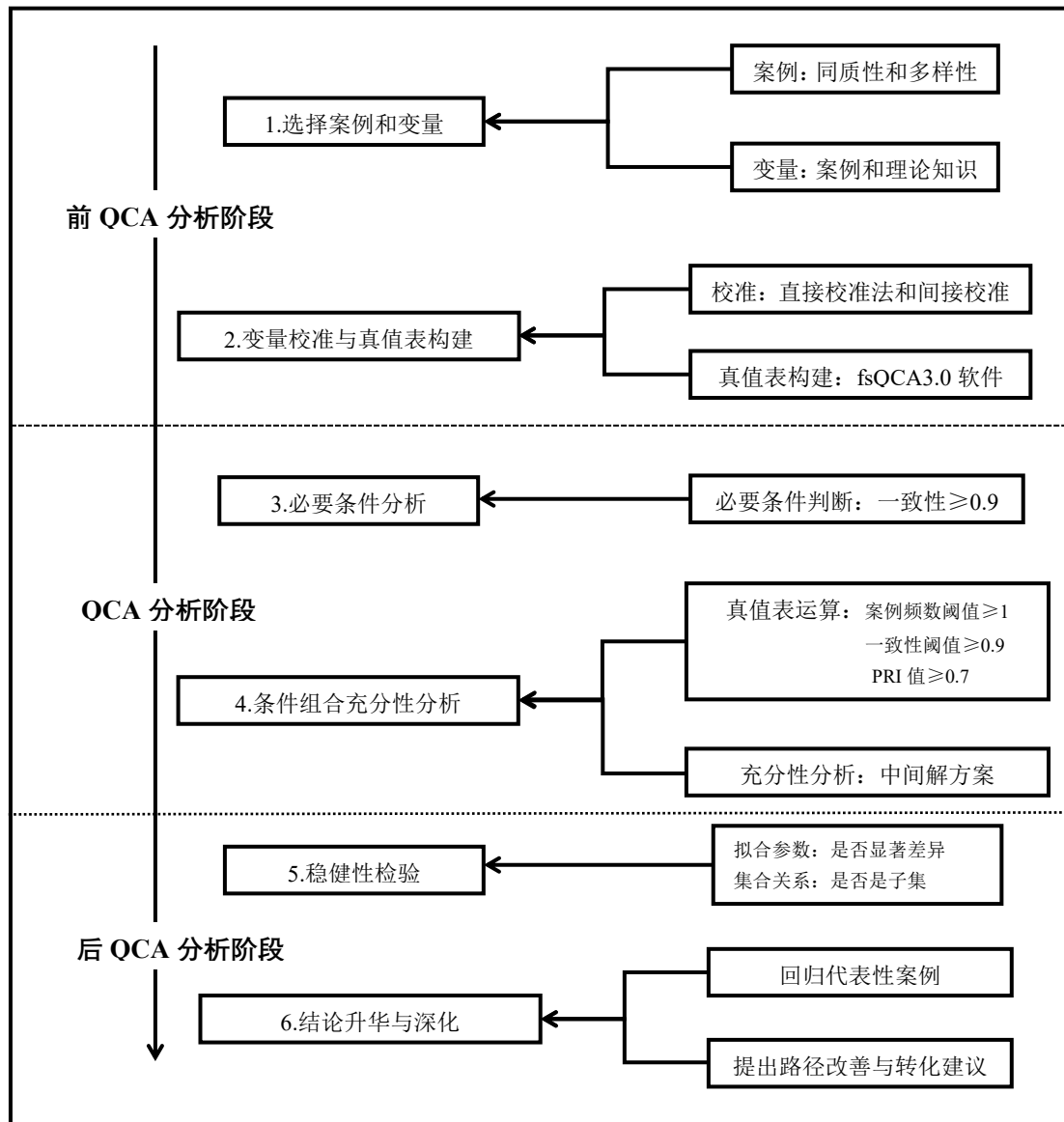


图 2-1 模糊集定性比较分析步骤及分析依据

第二节 研究资料

由于知识产权包括专利权、商标权、著作权和植物新品种权等诸多领域，因此，有必要对本文的研究对象进行说明。同时，由于 QCA 研究方法是基于案例情况下开展的，因此，有必要对本文的案例情况进行说明。

一、研究对象

本文的研究对象是知识产权领域当中的专利和商标领域，其他知识产权本文并未涉及。这种取舍基于两个方面的考虑。其一，突出研究对象的针对性。如果对知识产权中的诸多领域都进行研究，难免造成分析重点不突出。从历年国家知识产权局统计年报来看，以立案数量为标准，专利权和商标权是知识产权领域中涵盖范围最广的两大领域。其二，体现研究对象的时效性。2018 年国家机构改革后，专利权和商标权的管理职责由国家知识产权局统一负责，不再由原来的知识产权局专利局和工商管理总局商标局两个部门分别管理。因此，本文顺应实际情况将专利和商标“二合一”进行研究。

本文的研究对象涉及到知识产权行政保护的内容，仅限于知识产权纠纷的行政处理和知识产权违法行为的行政执法，而知识产权行政部门自身的行政管理活动和行政服务活动并未涉及。这种取舍基于两个方面的考虑。其一，便于展开行政保护绩效分析。行政处理和行政执法是行政保护方式中最具有代表性的两种方式，有利于本研究牢牢抓住重点问题与主要矛盾。其二，体现影响行政保护绩效因素的可比性。行政执法与行政处理的显著差异是是否存在国家公共权力的强制介入。这种差异能否对行政保护绩效产生影响以及这种影响能否被其他因素所代替，影响因素的可比性的研究有利于知识产权行政部门合理配置权力，提高保护效率。

二、案例来源

截止 2020 年 12 月 30 日，笔者共收集了国家知识产权局和地方知识产权局官方通报的 2014 年至 2019 年的 140 个专利与商标领域的行政保护典型案例，^⑨所有案例经过下文选取标准筛选后，最终得到 30 个案例，并建立了本文研究的案例信息库（见表 2-1 案例目录）。根据 Ragin（2019）对案例选择的两个良好实践——同质性和异质性。中小样本的定性比较分析中，同质性是指案例选择时案例间存在某种程度的相似性以便能够进行比较，例如研究“绩效的影响因素”时，高绩效和非高绩效案例中的影响条件具有足够的相似性；异质性是指在案例选择中同时包含具有相反结果的案例，例如研究“绩效的影响因素”时，案例选择需要包含结果为高绩效和非高绩效的不同案例。本研究案例的选取标准如下。

^⑨ 每年国家知识产权局公布专利和商标领域各 10 个行政保护典型案例，这些案例源自各省份地方局报送，并经过国家局筛选后公布；部分省份地方局每年也会公布本省的行政保护典型案例。本文搜集 2014 年至 2019 年的案例来自国家局层面的共 120 个，来自地方局层面的共 20 个，之所以搜集选取地方局层面的案例，主要是考虑到案例选择的异质性。

第一，知识产权行政保护的對象是專利與商標領域。以《中華人民共和國專利法》第二條和《中華人民共和國商標法》第三條為準。

第二，知識產權行政保護內容所涉及行政處理和行政處罰。以《專利行政執行辦法》第二條和《中華人民共和國商標法》第四十四條、第五十七條、第六十條、第六十一條、第六十八條為準。

第三，所有案例均通過官方部門網站、相關文獻資料和行業權威網站等。具體包括國家知識產權局網、地方知識產權局網、《知識產權行政保護典型案例（2014-2018）》、知識產權資訊網、知識產權戰略網、知產寶網站等。案例信息首先通過官方部門網站、相關文獻資料中披露獲取，涉及到具體行政過程的信息如上述方式獲取不足，則通過行業權威網站獲取；如若還不足，通過權威報紙或網站獲取，例如人民日報、人民網等。

第四，所有案例發生時間以近 10 年為宜進行選擇，以知識產權行政部門案件受理時間為準。如 2014 年報道的案例，如受理時間發生在 2011 年，則以 2011 年為準。

第五，所有案例都按案例來源、受理時間、行政處理（執法）結果、專業技術運用情況、地區技術設施建設情況、發生單位、領導重視程度、部門聯合情況、地區公民外部需求 9 個指標對案例進行簡化，構建本研究的案例信息庫。

表 2-1 知識產權行政保護案例信息庫

案例編號	案例簡稱	受理時間	受理機關	案例簡介
1	森林滅火拍專利侵權案	2014 年	哈爾濱市知識產權局	請求人黑龍江豐林森防設備有限公司與被請求人某公司均接受行政處理結果（下同為“雙方接受”）
2	紡紗方法和精紡機發明專利侵權糾紛案	2014 年	江蘇省知識產權局、南京市中級人民法院	被請求人某公司不服江蘇局的處理決定，南京市中院維持原行政處理結果
3	高频线圈实用新型專利侵權糾紛案	2014 年	洛陽市知識產權局、洛陽市中級人民法院和河南省高級人民法院	被請求人西安某科技有限有限公司不服洛陽局的處理決定，洛陽市中院和河南省高院維持原行政處理結果
4	某食品公司與某農貿有限公司專利侵權案	2014 年	武漢市知識產權局	雙方接受
5	“榨油機”專利侵	2013 年	廣東省知識產權局、廣州市	請求人佛山太電智能

	权纠纷案		中级人民法院和广东省高级人民法院	科技有限公司不服广东局的处理决定, 广州市中院和广东省高院维持原行政处理结果
6	内煤外热式煤物质分解设备专利侵权案	2015 年	榆林市知识产权局、西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院和最高人民法院	请求人西峡龙成特种材料有限公司不服榆林局的处理决定, 中院、高院均维持原行政处理, 但最高院撤销上述法院判决, 责令榆林局重新作出行政处理决定
7	“全元素生物菌肥”假冒专利案	2015 年	济南市知识产权局	被投诉人王某接受处罚
8	移动垂压相关专利招投标假冒专利案	2015 年	四川省知识产权局	被投诉人四川某公司接受处罚
9	日强牌粘米粉假冒专利案	2015 年	广州市知识产权局、吉安市知识产权局	被投诉人吉安市某食品厂接受处罚
10	电子商务领域群体性专利假冒案	2016 年	广州市知识产权局、国家知识产权局	被投诉人广州市某公司接受处罚
11	分体式干燥箱专利侵权纠纷案	2016 年	合肥市知识产权局、池州市知识产权局	双方接受
12	记录仪机壳安装结构实用新型专利侵权纠纷案	2017 年	厦门市知识产权局、厦门市中级人民法院和福建省高级人民法院	请求人福建顺昌虹润精密仪器有限公司不服厦门局的处理决定, 厦门市中院和福建省高院维持原行政处理结果
13	某贸易公司侵犯纪梵希等注册商标专用权案	2016 年	厦门市市场监督局、厦门市公安局、南京市公安局	被投诉人谢某接受刑事处罚
14	浙江省义乌市韩某侵犯 LOCK & LOCK 注册商标专用权案	2017 年	义乌市市场监管局、义乌市公安局	被投诉人韩某移送司法机关处理
15	迪奥尔公司立体商标国际注册行政纠纷案	2015 年	国家工商行政管理总局商标局、北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院	申请人迪奥尔公司不服商标局的处理决定, 知识产权法院和北京高院均未支持原告诉

				讼主张,但最高院判决维护原告的合法权利
16	吕某与汕头市知识产权局、第三人林某专利行政处理决定纠纷上诉案	2011 年	汕头市知识产权局、广州市知识产权法院和广东省高级人民法院	上诉人吕某不服汕头局的处理决定,一审维持原行政处理结果,二审结果吕某部分上诉理由成立。
17	覃某与宜昌市知识产权局其他专利行政处理决定纠纷上诉案	2013 年	宜昌市知识产权局、宜昌市中级人民法院、湖北省高级人民法院	上诉人覃某不服宜昌局的处理决定,一审维持原行政处理结果,二审被上诉人宜昌局处理决定被撤销,责令宜昌局重新作出处理决定
18	“一种用于风扇产品的装配结构”发明专利侵权纠纷案	2019 年	河南省知识产权局	双方接受
19	上海市某轴承制造有限公司假冒专利案	2018 年	上海市知识产权局	被投诉人上海市某轴承制造有限公司接受处罚决定
20	“路灯(LED-D133)”外观设计专利侵权案	2017 年	菏泽市知识产权局、济南市中级人民法院	被请求人不服菏泽局的处理决定,济南中院维持原行政处理结果
21	“极速拉线装置”实用新型专利侵权纠纷案	2017 年	浙江省知识产权局	被投诉人阿里巴巴某卖家接受处罚决定
22	“陆风越野车外观设计专利无效行政纠纷案”	2018 年	国家知识产权局、北京市高级人民法院	上诉人江铃控股有限公司不服行政处理决定,法院维持原行政处理决定
23	“产品质量追溯防伪系统及防伪方法”发明专利侵权案	2017 年	北京市知识产权局	双方接受
24	“摩托车(小型)”外观设计专利侵权纠纷案	2017 年	上海市知识产权局	双方接受
25	北京某科技公司	2017 年	北京海淀区工商管理局	当事人接受处罚

	侵犯商标专用权案			
26	苏州工业园区吕某侵犯迪奥等注册商标专用权案	2017 年	苏州工业园区市场监管局、苏州工业园区公安分局	当事人接受处罚
27	空调冷凝器外观设计专利侵权纠纷案	2018 年	深圳市龙华区市场监督管理局、深圳市中级人民法院和广东省高级人民法院	请求人艾默生网络能源有限公司不服龙华分局处理决定，法院维持原行政处理决定
28	成某侵犯阿迪达斯等注册商标专用权案	2018 年	南通市通州区市场监督管理局、常熟市公安局	当事人接受处罚
29	克里斯蒂昂迪奥尔香料公司商标驳回事案	2015 年	国家工商行政管理总局、北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院	申请人不服国家局的处理决定，法院最终撤销原行政处理决定，责令重新复审
30	安徽祁门红茶争议商标案	2011 年	国家工商行政管理总局、北京知识产权法院、北京市高级人民法院	上诉人安徽圆润公司不服国家处理决定，法院二审结果圆润公司部分上诉理由成立。

第三节 变量测量与数据校准

在案例选取后，需要对条件变量和结果变量进行选择、测量和校准，然后通过 fsQCA3.0 软件运算根据一定的标准，得出真值表。

一、条件变量

根据知识产权行政保护绩效影响因素的文献梳理和分析可知，知识产权行政保护绩效是一个多重原因组合并发的复杂组态问题。基于 TOE 理论，并结合案例知识，本研究选取技术因素、组织因素和环境因素三个维度包括技术处理能力、技术设施建设、领导重视、组织规模、部门合作和公民外部需求在内的六个条件变量。本文在第一章第三节已经对条件变量选取的原因进行说明，下面对条件变量的测量和校准标准一一进行说明。

1. 技术处理能力(Technical Processing Capacity)

执法人员行政保护过程中是否运用专业技术。由于该条件变量是清晰的二元变量，本文采用直接赋值法对其进行赋值（Ragin, 2019），赋值情况：1.案例中执法人员行政保护过程中运用涉及知识产权领域的专业技能；2.专业技能运用过程中程序符合法律法规要求。同时满足上述两个条件赋值为 1；否则赋值为 0。

2. 技术设施建设(Construction Of Technical Facilities)

知识产权行政保护过程中所需要的基础技术设施。本文采用人均有效发明专利数,即当年该知识产权部门所在省的规模以上工业企业有效发明专利数除以该省人口数。若知识产权部门为国家局,则为当年全国的有效发明专利数除以全国人口数。校准标准:本文参考已有研究(Fiss, 2011),将技术设施建设条件变量的3个临界值分别设定为样本数据的上四分位数,上和下四分位数的均值,下四分位数。

3. 领导重视(Attention Of Leaders)

知识产权行政保护过程中,上级领导的注意力配置方式是否发生改变,例如,知识产权保护专项行动过程中发生的执法行为,又或是上级部门委托处理的案件。本文参考已有研究(Ragin, 2019),采用间接校准法对其进行校准,校准情况:1.案例涉及到知识产权领域专项执法行动;2.由上级知识产权部门转移的案件;3.案件中有关案情涉及到政府部门或案件涉外;4.案例中出现“高度重视”等表示高重视程度的词语。满足上述四个条件中的任意一个赋值为1。若未满足上述条件,并且执法过程中未出现执法不当等错误,则表明为常规执法活动,赋值为0.5。若上述两种情况都不符合,即执法过程中出现了执法不当等错误,则赋值为0。需要说明的是,模糊集隶属度为0.5的情况是需要避免的,因为在实际操作中0.5将会导致该类案例难以归类而不被纳入软件分析中,通常的做法是加上或者减去0.001(张明, 2019; Ragin, 2006),本文参考Donal(2012)的做法,模糊集数据中将赋值为0.5的隶属度减去0.001更替为0.499。^⑩

4. 组织规模(Organization Scale)

知识产权部门所在行政区域的行政级别。本文采用间接校准法对其进行校准,校准情况:1.若为国家知识产权局,赋值为1;2.若为省级知识产权局或省会城市知识产权局或直辖市知识产权局或计划单列市知识产权局,赋值为0.67;3.若为地级市知识产权局,则赋值为0.33;4.若为地级市以下知识产权局,则赋值为0。

5. 部门联合(Department Cooperation)

知识产权行政管理部门在行政保护过程中采取与其他部门合作的方式推动知识产权行政保护。由于该条件变量是清晰的二元变量,本文采用直接赋值法对其进行赋值,赋值情况:若案例中知识产权行政管理部门在行政保护过程中采取了与其他部门(包括其他政府部门、企业和社会组织)展开有效合作的方式,赋值为1,否则赋值为0。

6. 公民外部需求(External Needs Of Citizens)

人均知识产权领域行政执法案件立案数量。当年该省专利领域案件立案数量除以该省人口数。若知识产权部门为国家局,则为当年全国的专利领域案件立案数量除以

^⑩ 事实上,采取另一种方式,即模糊集数据中将赋值为0.5的隶属度加上0.001更替为0.501,获得的必要条件和充分性条件组合显示与采用0.499的情况是一样的。其实,这也是一种稳健性检验的方式。

全国人口数（专利领域案件包括专利侵权纠纷、其他纠纷和查处假冒他人专利行为案件）。^⑩校准标准：本文参考已有研究（Fiss, 2011），将公民外部需求条件变量的3个锚点分别设定为样本数据的上四分位数，上和下四分位数的均值，下四分位数。

校准就是依据理论和案例知识或客观标准把变量数据变化为介于0~1之间隶属度的过程。基于条件变量和结果变量情况，本研究采用了直接赋值法、间接校准法和直接校准法对变量进行处理。其中直接赋值法适用于二元条件变量，即“1”和“0”的类型变量，例如本研究中的技术处理能力、和部门合作三个条件变量。其中，隶属度“1”和“0”表示完全隶属于和完全不隶属于目标集合。间接校准法适用于非连续的、程度变量，常常基于案例和理论知识对变量进行不同隶属于的赋值，本研究中对领导重视条件变量采用的是三值间接校准的方式，对组织规模条件变量和知识产权行政保护绩效结果变量采用的是四值间接校准的方式。而直接校准法适用于连续的、程度变量，在校准过程中需要设置3个临界值：完全隶属点（对应隶属度为0.95）、交叉点（0.5）和完全不隶属点（0.05），以便进行连续数据的隶属度转化。当使用客观标准时常采用平均数、中位数等作为交叉点进行校准。本研究中对技术设施建设和公民外部需求两个条件变量采用的就是基于四分位数法直接校准的方式（见上述2和6），相关统计结果见表2-2和表2-3。

表 2-2 采用直接校准法的研究变量的描述性统计分析结果

变量	统计指标						
	均值	标准差	最小值	最大值	上四分位数（完全隶属）	上、下四分位数的均值（交叉点）	下四分位数（完全不隶属）
技术设施建设（件/万人）	9.202	7.466	0.769	28.950	15.890	9.715	3.541
公民外部需求（件/万人）	0.504	0.572	0.022	2.368	0.556	0.355	0.153

表 2-3 各变量校准有关情况

研究变量	数据来源	校准方法	目标集合	校准标准（隶属度）		
				完全隶属	程度隶属或交叉点	完全不隶属

^⑩查处假冒他人专利行为案件数量由于未公布立案数量，本文用专利统计年报中公布的结案数量代替。

									属
结果变量	知识产权行政保护绩效		《知识产权行政保护典型案例（2014-2018》、知识产权部门网站	四值间接校准法	高绩效	1	0.67	0.33	0
					非高绩效	0	0.33	0.67	1
条件变量	技术因素	技术处理能力	《知识产权行政保护典型案例（2014-2018》、知识产权部门网站	直接赋值法	高技术处理能力	1			0
		技术设施建设	《中国统计年鉴》、《中国知识产权年鉴》	直接校准法	高技术设施建设	0.95	0.5		0.05
	组织因素	领导重视	《知识产权行政保护典型案例（2014-2018》、知识产权部门网站	三值间接校准法	高领导重视	1	0.5		0
		组织规模	知识产权部门网站、《中国知识产权年鉴》	四值间接校准法	高组织规模	1	0.67	0.33	0
	环境因素	部门联合	《知识产权行政保护典型案例（2014-2018》、知识产权部门网站	直接赋值法	高部门联合	1			0
		公民外部需求	《国家知识产权局统计年报》、《中国统计年鉴》	直接校准法	高公民外部需求	0.95	0.5		0.05

二、结果变量

本文研究主题是知识产权行政保护绩效的影响因素，研究对象与内容是专利和商标领域的行政处理和行政执法行为。因此，案例中当事人双方对知识产权管理部门的行政处理和行政执法行为的满意程度是本文评价知识产权行政保护绩效的依据。根据《专利法》第六十条，《专利行政执法办法》第二条、第十七条和第三十三条，《商标法》第四十四条、第五十条和第六十条，当事人双方如果对知识产权部门的行政处理和行政执法行为不服可以向人民法院起诉；加之本文选用的案例中，对当事人双方的具体行为和法院判决结果都有详细披露。因此，本文参考已有研究（Ragin, 2019；杜运周，2019），并结合理论和案例知识，将结果变量知识产权行政保护绩效的赋值情况作如下说明：

1.知识产权行政保护部门作出行政处理决定或行政执法后，双方未产生异议，均接受行政处理决定或行政处罚结果，赋值为 1；

2.知识产权行政保护部门作出行政处理决定或行政执法后，某方不服，向法院提起行政诉讼，法院最终维持原行政处理决定，赋值为 0.67；

3.知识产权行政保护部门作出行政处理决定或行政执法后，一方不服决定，向法院提起行政诉讼，法院最终宣布上诉人部分上诉理由成立，赋值为 0.33；

4.知识产权行政保护部门作出行政处理决定或行政执法后，一方不服决定，向法院提起行政诉讼，法院最终宣布撤销知识产权行政管理部门的行政处理决定，则赋值为 0。

对于知识产权行政保护非高绩效而言，其校准规则与知识产权行政保护高绩效正好相反，即取知识产权行政保护高绩效的非集（ $\sim\text{PIPAP}$ ）^⑩。那么，条件变量和结果变量的原始数据经过上述方式和标准校准后得到表 2-4。

表 2-4 知识产权行政保护绩效的模糊集数据

案例编号	技术处理能力	技术设施建设	领导重视	组织规模	部门合作	公民外部需求	知识产权行政保护绩效
1	1	0.01	0.50	0.67	0	0.02	1
2	1	0.44	0.50	0.67	0	0.83	0.67
3	1	0.01	0.50	0.33	0	0.03	0.67
4	1	0.02	0.50	0.67	0	0.05	1
5	0	0.43	0.50	0.67	0	0.11	0.67
6	0	0.02	0	0.33	1	0.05	0
7	1	0.05	1	0.67	1	0.24	1
8	1	0.02	0.50	0.67	0	0.03	1

^⑩ “+”、“*”、“~” 分别表示逻辑运算中的“或”、“且”、“非”运算；

9	1	0.96	1	0.67	1	0.29	1
10	1	1	1	0.67	1	0.54	1
11	1	0.19	0.50	0.67	1	0.08	1
12	1	0.08	0.50	0.67	0	0.93	0.67
13	1	0.16	1	0.67	1	0.55	1
14	1	0.38	1	0	1	1	1
15	0	0.06	0.50	1	0	1	0
16	0	0.16	0.50	0.33	0	0.01	0.33
17	0	0.02	0	0.33	0	0.03	0
18	1	0.06	0.50	0.67	0	0.81	1
19	1	0.99	1	0.67	1	0.05	1
20	1	0.12	1	0.33	0	0.92	0.67
21	1	0.38	1	0.67	1	1	1
22	1	0.29	1	1	0	0.95	0.67
23	1	0.95	0.50	0.67	0	0.95	1
24	1	0.98	1	0.67	1	0.03	1
25	1	0.95	1	0.33	0	0.95	1
26	1	0.98	1	0	1	1	1
27	1	1	1	0.33	0	0.97	0.67
28	1	1	1	0	1	1	1
29	0	0.06	0	1	0	0.2	0
30	1	0.02	0.50	1	0	0.01	0.33

注：表中各个变量为下文方便分析，采用英文简称，按表中第一行变量从左到右依次为“TPC、CTF、AL、OS、DC、ENC、PIPAP”；表中赋值为“0.50”的隶属度在真值表运算中已经减去 0.001 更替为“0.499”。此处为避免图表数据不同时存在保留三位和两位的情况，故不再显示“0.499”。

三、真值表构建

通过软件 fsQCA3.0 构建真值表有两个步骤。第一个步骤，选择“Truth Table Algorithm”，确定结果变量和条件变量；第二个步骤，在弹出界面“Edit Truth Table”中选择“Delete and code”，对案例设置案例数量阈值和一致性阈值进行甄选。本研究参考已有研究（张明，2019；杜运周，2017）对案例筛选的参数阈值设置如下。

1. 案例数量阈值设置为 1。中小数量样本的案例数量阈值通常设置为 1，以保证筛选后至少保留 75% 的总案例数。本研究的案例数量为 30，样本数量属于中小样本数量，因此设置为 1。

2.原始一致性阈值设置为 0.8。中小数量样本的案例数量的原始一致性阈值设置通常需要结合 PRI (Proportional Reduction Inconsistency) 一致性分数来设置。PRI 值是反映同时子集关系(条件组合同时是结果变量集合与结果变量的非集子集)的参数, PRI 值越高, 出现同时子集的可能性越低。PRI 值通常需要大于 0.7, 而原始一致性阈值通常大于 PRI 值, 一般设置为 0.8。

3.结合 PRI 一致性分数(大于 0.7)对真值表进行修正。当某一真值表行的原始一致性大于 0.8 而 PRI 值小于 0.7 时, 将该真值表行的结果变量的赋值由“1”修改为“0”。如上述 2 中所说, 需要避免出现同时子集关系, 而 fsQCA3.0 软件在原始一致性检验(大于 0.8)中并不能自动的同时进行 PRI 检验, 因此需要手动检验 PRI 值。

通过软件对模糊集数据筛选、运算得到的真值表如下表 2-5 和表 2-6。

表 2-5 知识产权行政保护高绩效的真值表

技术处 理能力	技术设 施建设	领导 重视	组织 规模	部门合 作	公民外 部需求	知识产 权行政 保护高 绩效	原始一致 性	PRI 一致 性分数	案例数量
1	1	1	1	1	0	1	1	1	3
1	0	1	0	0	1	1	1	1	3
1	1	1	1	0	1	1	1	1	2
1	1	0	0	1	1	1	1	1	2
1	1	0	1	1	1	1	1	1	2
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0.986	0.972	1
1	0	1	0	0	0	1	0.939	0.911	4
0	0	0	0	0	0	0	0.440	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0.424	0.131	2
0	0	1	0	0	1	0	0.141	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

表 2-6 知识产权行政保护非高绩效的真值表

技术处 理能力	技术设 施建设	领导 重视	组织 规模	部门合 作	公民外 部需求	知识产 权行政 保护非 高绩效	原始一致 性	PRI 一致 性分数	案例数量
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0.913	0.869	2
1	0	1	0	0	1	0	0.540	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0.490	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0.413	0	3
1	0	0	1	0	0	0	0.381	0.089	4
1	1	1	0	0	1	0	0.373	0	2
1	1	0	1	0	1	0	0.370	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0.289	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	3
1	0	1	1	1	1	0	0	0	2
1	1	1	0	1	1	0	0	0	2
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

第三章 数据分析与结果检验

本章对单个条件变量和组合条件进行必要性分析和充分性分析，再对分析结果进行稳健性检验。

第一节 基于知识产权行政保护绩效的单变量必要性分析

在定性比较分析中，需要对每个条件变量进行必要性分析，即检验每个给定的条件变量是否是特定结果变量的必要条件。本研究通过 fsQCA3.0 软件对 6 个条件变量进行检验，具体操作步骤是，软件中选择“Necessary Conditions”，将 6 个条件变量和 1 个结果变量及其非集导入分析。分析结果见下表 3-1。

表 3-1 必要条件分析

结果变量 条件变量	知识产权行政保护高绩效		知识产权行政保护非高绩效	
	一致性	覆盖度	一致性	覆盖度
高技术处理能力	0.955	0.890	0.346	0.110
非高技术处理能力	0.045	0.167	0.654	0.833
高技术设施建设水平	0.506	0.958	0.239	0.155
非高技术设施建设水平	0.554	0.600	0.936	0.393
高领导重视程度	0.835	0.911	0.498	0.186
非高领导重视程度	0.254	0.596	0.761	0.612
高组织规模	0.598	0.785	0.780	0.351
非高组织规模	0.505	0.870	0.522	0.308
高部门联动水平	0.492	0.917	0.131	0.083
非高部门联动水平	0.508	0.631	0.869	0.369
高公民外部需求	0.541	0.827	0.404	0.211
非高公民外部需求	0.484	0.703	0.669	0.333

根据表 3-1 对知识产权行政保护绩效的必要条件分析结果显示，除了高技术处理能力以外，其余各个条件的一致性均低于临界值 0.9。这表明，高技术处理能力可能

是解释知识产权行政保护高绩效的必要条件；在对知识产权行政保护非高绩效的必要条件分析中，除了非高技术设施建设水平以外，其余各个条件的一致性均低于临界值 0.9。这表明，非高技术设施建设水平可能是解释知识产权行政保护非高绩效的必要条件。

高技术处理能力和非高技术设施建设水平分别通过了一致性为 0.9 的初步检验，本研究采纳 Schneider 和 Wagemann（2012）以及 Stefan（2013）的建议，对必要条件做进一步的检验。一方面，对于高技术处理能力而言，本文通过做出该条件变量与结果变量的 X-Y 散点图发现，仅有 1/15 的案例点均分布在对角线以上。这表明，该条件变量是知识产权行政保护高绩效的必要条件。另一方面，对于非高技术设施建设而言，虽然其覆盖度不高为 0.393，但是通过对 X-Y 散点图的观察发现，仅有极少数案例点均分布在右侧 Y 轴附近。这表明，该条件变量是知识产权行政保护非高绩效的必要条件。因此，高技术处理能力和非高技术设施建设水平通过进一步检验，分别是知识产权行政保护高绩效和非高绩效的必要条件。

同时，本研究发现，知识产权行政保护高绩效的必要条件分析结果显示高领导重视程度的一致性达到了 0.835，接近 0.9。因此，高领导重视程度可能是产生知识产权行政保护高绩效的重要原因（不是必要条件），在下一节将会把该条件变量纳入到“逻辑余项”中进行简化操作。同样的理由，非高部门联动水平可能是产生知识产权行政保护非高绩效的重要原因，在下一节将会把该条件变量纳入到“逻辑余项”中进行简化操作。虽然其他条件变量未通过必要性检验，但是根据组态理论，单个条件变量可能会通过相互组合的方式对结果变量产生重大影响。因此，在下一节对条件组合（组态）充分性展开分析。

第二节 基于知识产权行政保护绩效的条件组合充分性分析

产生特定结果的条件组合的获得与选择不同的解有直接关系，也是进行条件组合充分性分析的先决条件。

一、中间解的选取与条件组合的获得

模糊集定性比较分析（fsQCA）会得到三种解的方案：复杂解（不纳入“逻辑余项”）、简单解（纳入全部“逻辑余项”）和中间解（纳入部分基于理论和案例知识的“逻辑余项”）。本文依据 Ragin（2019）对三种解的介绍，选择中间解进行分析。通过软件获取中间解过程中，本研究纳入部分“逻辑余项”的操作如下：

（a）基于理论和案例知识，假设条件变量高技术处理能力和高领导重视程度的出现（present）有可能促进知识产权行政保护高绩效。

（b）基于理论和案例知识，假设条件变量高技术设施建设水平和高部门联动水平的缺失（absent）有可能造成知识产权行政保护非高绩效。

进而得到中间解的方案（见下表 3-2），其中有两点说明：

（a）符号说明。参考 Ragin 等（2008）的表述方式，“●”和“⊗”分别表示核心条件的存在与缺失；“●”和“⊗”分别表示辅助条件的存在与缺失，空白表示无关条件。

（b）条件类型说明。参考 Ragin（2019）的解释，核心条件是指在“简单解”和“中间解”中共同存在的对结果产生影响较大的条件变量。辅助条件是指解中除去核心条件以外的条件变量。辅助条件相比核心条件对结果的影响较小，但并不意味着辅助条件不重要，可能是在理论上重要的条件，但是目前只有较少（或没有）的观察案例。无关条件是指对结果而言存在与否都无关紧要的条件变量。

表 3-2 产生知识产权行政保护高绩效与非高绩效的组态

结果变量 条件变量	产生高绩效的组态					产生非高绩效的组态	
	H1	H2	H3	H4	H5	NH1	NH2
技术处理能力	●	●	●	●	●	⊗	⊗
技术设施建设		⊗	⊗			⊗	⊗
领导重视	●				●	⊗	⊗
组织规模			●	●	●	⊗	●
部门联动		⊗		⊗	●		⊗
公民外部需求	●	⊗	⊗	●		⊗	
一致性	0.929	0.828	0.889	0.941	1	1	0.934
覆盖度	0.487	0.204	0.232	0.200	0.232	0.283	0.318
唯一覆盖度	0.207	0.055	0.008	0.031	0.085	0.154	0.188
解的一致性	0.911					0.958	
解的覆盖度	0.816					0.472	

注：在高绩效中进行“standard analysis”操作时，选择“高技术处理能力”和“高领导重视”；在非高绩效中进行“standard analysis”操作时，选择“非高技术设施建设”和“非高部门联动”，具体原因可见第三章第一节最后部分内容。

二、产生高绩效的条件组合充分性分析

采用 fsQCA3.0 对 30 个案例的数据进行分析，选择案例数量阈值为 1，一致性分数大于 0.8，并结合 PRI 值大于 0.7，计算得出产生知识产权行政保护高绩效的条件组合（组态）有 5 条（如表 3-2 所示），且 5 个条件组合的一致性指标分别为 0.929、0.828、0.889、0.941 和 1，显示出较高的一致性，说明 5 个条件组合是产生高绩效的充分条件。模型解的覆盖度为 0.816，说明 5 个条件组合解释了高绩效的主要原因。

由表 3-2 可知，产生高绩效的路径有 5 种条件组合（组态）（H1、H2、H3、H4、H5），其中技术处理能力（TPC）作为必要条件，在每种条件组合均出现。具体来看：

1.组态 H1 (TPC*AL*ENC) 表明, 无论技术设施建设、组织规模和部门联合 (均为辅助条件) 高与非高, 拥有高的技术处理能力 (核心条件)、高的领导重视程度和高的公民外部需求 (均为辅助条件) 的知识产权行政管理部门行政保护可以产生高绩效。该路径能够解释约 49% 的知识产权行政保护高绩效案例。另外, 约 21% 的知识产权行政保护高绩效案例仅能被这条路径所解释。

2.组态 H2 (TPC*~DC*~CTF*~ENC) 表明, 缺乏高部门联动水平、高技术设施建设水平和高外部公民需求 (均为辅助条件), 但拥有高的技术处理能力 (核心条件) 的知识产权行政管理部门行政保护可以产生高绩效。该路径能够解释约 20% 的知识产权行政保护高绩效案例。另外, 约 6% 的知识产权行政保护高绩效案例仅能被这条路径所解释。

3.组态 H3 (TPC*OS*~CTF*~ENC) 表明, 在高组织规模 (辅助条件) 的组织状况下, 缺乏高技术设施建设水平和高外部公民需求 (辅助条件), 但拥有高的技术处理能力 (核心条件) 的知识产权行政管理部门行政保护可以产生高绩效。该路径能够解释约 23% 的知识产权行政保护高绩效案例。另外, 约 1% 的知识产权行政保护高绩效案例仅能被这条路径所解释。

4.组态 H4 (TPC*OS*~DC*ENC) 表明, 在高组织规模 (辅助条件) 的组织状况下, 缺乏高部门联动水平 (辅助条件), 但拥有高的技术处理能力 (核心条件) 和高的公民外部需求 (辅助条件) 的知识产权行政管理部门行政保护可以产生高绩效。该路径能够解释约 20% 的知识产权行政保护高绩效案例。另外, 约 3% 的知识产权行政保护高绩效案例仅能被这条路径所解释。

5.组态 H5 (TPC*AL*OS*DC) 表明, 无论公民外部需求 (辅助条件) 高与非高, 拥有高的技术处理能力 (核心条件)、高的领导重视程度、高的组织规模 (均为辅助条件) 的知识产权行政管理部门行政保护可以产生高绩效。该路径能够解释约 23% 的知识产权行政保护高绩效案例。另外, 约 9% 的知识产权行政保护高绩效案例仅能被这条路径所解释。

以上是对产生知识产权行政保护高绩效的 5 个组态的充分性分析, 但这并不意味着这 5 条路径一定能够到达产生高绩效的目的地, 还需要对此进行稳健性检验 (本章第三节进行), 以便进行更深入地分析。

三、产生非高绩效的条件组合充分性分析

采用 fsQCA3.0 对 30 个案例的数据进行分析, 选择案例数量阈值为 1, 一致性大于 0.8, 并结合 PRI 一致性分数大于 0.7, 计算得出产生知识产权行政保护非高绩效的条件组合有 2 条 (如表 3-2 所示), 且 2 个条件组合的一致性指标分别为 1 和 0.934, 显示出较高的一致性, 说明 2 个条件组合是产生非高绩效的充分条件。模型解的覆盖度为 0.509, 说明 2 个条件组合解释了非高绩效的主要原因。

由表 3-2 可知,产生非高绩效的路径有 2 种条件组合(NH1、NH2),其中技术设施建设($\sim$ CTF)作为必要条件,在每种条件组合均出现。具体来看:

1.NH1($\sim$ TPC* $\sim$ AL* $\sim$ OS* $\sim$ CTF* $\sim$ ENC)表明,缺乏高技术处理能力(辅助条件)、高领导重视程度(辅助条件)、缺乏高组织规模(辅助条件)、缺乏高技术设施建设(核心条件)和高公民外部需求(辅助条件)的知识产权行政管理部门行政保护绩效不高。该路径能够解释约 29%的知识产权行政保护非高绩效案例。另外,约 15%的知识产权行政保护非高绩效案例仅能被这条路径所解释。

2.NH2($\sim$ TPC* $\sim$ AL*OS* $\sim$ DC* $\sim$ CTF)表明,在高组织规模(辅助条件)的组织状况下,缺乏高技术处理能力(核心条件)、高领导重视程度(辅助条件)、缺乏高部门联动水平(辅助条件)、缺乏高技术设施建设(核心条件)知识产权行政管理部门行政保护绩效不高。该路径同样能够解释约 32%的知识产权行政保护非高绩效案例。另外,也是约 19%的知识产权行政保护非高绩效案例仅能被这条路径所解释。

以上是对产生知识产权行政保护非高绩效的 2 个组态的充分性分析,同高绩效的充分性分析一样,这也不意味着这 2 条路径一定能够产生非高绩效,同样还需要对此进行稳健性检验(本章第三节进行)。

第三节 知识产权行政保护绩效影响因素的稳健性检验

鉴于 fsQCA 分析结果对选择一致性阈值和校准阈值等有一定的敏感性,本研究需要对上述结果进行稳健性检验。

一、充分条件组合稳健性检验的依据

定性比较分析中,稳健性检验通常仅针对于条件组合的充分性分析,因为研究者对结果的充分性条件组合更感兴趣(张明,2019)。^⑩因此,本研究对条件组合的充分性进行稳健性检验参考张明和杜运周(2019)的建议,对稳健性检验方法和评估维度的实践汇报如下。

1.稳健性检验方法

本研究通过调整一致性阈值(方法一)和调整校准阈值(方法二)两种方法进行稳健性检验。调整一致性阈值是在高绩效的真值表运算过程中,把一致性阈值从 0.8 提高到 0.94(具体见第二章第三节真值表构建);在非高绩效的真值表运算过程中,把一致性阈值从 0.8 提高到 0.92。^⑪调整校准阈值是在模糊集数据获得中,把条件变

^⑩ 事实上,一方面,本研究在第三章第一节中获得的必要条件,已经通过了 X-Y 散点图的检验。另一方面,调整校准阈值来检验必要条件的稳健性,本研究的两个必要条件也通过了检验。具体调整校准阈值的方式见对充分条件组合的稳健性检验中调整校准阈值的相关内容。

^⑪ 如此调整阈值的原因是,高绩效真值表运算中原始一致性从 0.8 到 0.939 断档,故将一致性阈值提高到 0.94 保证阈值大于 0.939;非高绩效真值表运算中原始一致性从 0.8 到 0.913 断档,故将一致性阈值提高到 0.92 保证阈值大于 0.913。

量技术设施建设（CTF）和公民外部需求（ENC）的校准阈值中的交叉点（上、下四分位数的平均数）更换为四分位数的 50%分位数。

2. 稳健性评估维度

稳健性评估通常包括拟合参数差异和集合关系状态两个维度。其一，拟合参数差异。如果不同的稳健性检验方法导致一致性和覆盖度两个指标的差异不明显，那么结果可认为是稳健的；反之，则认为结果不稳健。其二，集合关系状态。如果不同的稳健性检验方法导致的条件组合之间具有清晰的子集关系，那么结果可认为是稳健的；反之，则认为结果不稳健。

二、充分条件组合的稳健性检验

本研究接下来用两种方法对产生知识产权行政保护高绩效与非高绩效的条件组合分别进行稳健性检验。

（一）产生高绩效条件组合的稳健性检验

基于调整一致性阈值方法（方法一）对产生高绩效的充分条件组合检验结果显示（见表 3-3），从拟合参数维度来看，所产生的 5 个新条件组合的一致性为 0.951，覆盖度为 0.716，与 5 个旧条件组合的一致性（0.911）和覆盖度（0.816）没有显著差异。从集合关系维度来看，5 个条件组合中，有 3 个新条件组合与 3 个旧条件组合一致（特殊的子集关系）。有 2 个新条件组合分别是对应 2 个旧条件组合的子集。即 5 个旧条件组合均有对应的新条件组合与之具有子集关系。因此，该方法下产生高绩效的充分条件组合通过稳健性检验。

基于调整校准阈值方法（方法二）对产生高绩效的充分条件组合检验结果显示（见表 3-4），从拟合参数维度来看，所产生的 7 个新条件组合的一致性为 0.906，覆盖度为 0.778，与 5 个旧条件组合的一致性（0.911）和覆盖度（0.816）没有显著差异。从集合关系维度来看，7 个条件组合中，有 3 个新条件组合与 3 个旧条件组合一致（特殊的子集关系）。有 3 个新条件组合分别是对应 2 个旧条件组合的子集。即 5 个旧条件组合均有对应的新条件组合与之具有子集关系。因此，该方法下产生高绩效的充分条件组合通过稳健性检验。

表 3-3 方法一产生高绩效充分性条件组合的稳健性检验

新条件组合	旧条件组合	新拟合参数	旧拟合参数	拟合参数差异	集合关系
TPC*AL*ENC	TPC*AL*ENC				一致
TPC*OS*~DC*ENC	TPC*OS*~DC*ENC				一致
TPC*AL*OS*DC	TPC*AL*OS*DC	0.951	0.911	不显著	一致
TPC*~OS*~DC*~CTF*~ENC	TPC*~DC*~CTF*~ENC	0.716	0.816	不显著	子集

TPC*OS*DC*~CTF *~ENC	TPC*OS*~CTF*~ENC	子集
-------------------------	------------------	----

注：0.951 和 0.911 分别是新旧条件组合的一致性，0.716 和 0.816 分别是新旧条件组合的覆盖度。

表 3-4 方法二产生高绩效充分性条件组合的稳健性检验

新条件组合	旧条件组合	新拟合参 数	旧拟合参 数	拟合参 数差异	集合 关系
TPC*AL*ENC*CTF	TPC*AL*ENC				一致
TPC*AL*~DC*ENC					子集
TPC*OS*~DC*ENC	TPC*OS*~DC*ENC				一致
TPC*AL*OS*DC	TPC*AL*OS*DC	0.906	0.911	不显著	一致
TPC*~DC*~CTF*~ENC	TPC*~DC*~CTF*~ENC	0.778	0.816	不显著	子集
TPC*OS*DC*~CTF *~ENC	TPC*OS*~CTF*~ENC				子集
TPC*OS*DC*CTF *~ENC	无				

注：0.951 和 0.911 分别是新旧条件组合的一致性，0.716 和 0.816 分别是新旧条件组合的覆盖度。

（二）产生非高绩效条件组合的稳健性检验

基于调整一致性阈值方法对产生非高绩效的充分条件组合检验结果显示（见表 3-5），从拟合参数维度来看，所产生的 2 个新条件组合的一致性为 1，覆盖度为 0.412，与 2 个旧条件组合的一致性（0.958）和覆盖度（0.472）没有显著差异。从集合关系维度来看，2 个条件组合中，有 1 个新条件组合与 1 个旧条件组合一致（特殊的子集关系）。有 1 个新条件组合分别是对应 1 个旧条件组合的子集。即 2 个旧条件组合均有对应的新条件组合与之具有子集关系。因此，该方法下产生非高绩效的充分条件组合通过稳健性检验。

基于调整校准阈值方法对产生非高绩效的充分条件组合检验结果显示（见表 3-6），从拟合参数维度来看，所产生的 2 个新条件组合的一致性为 1，覆盖度为 0.501，与 2 个旧条件组合的一致性（0.958）和覆盖度（0.472）没有显著差异。从集合关系维度来看，2 个条件组合中，有 2 个新条件组合与 2 个旧条件组合一致（特殊的子集关系）。即 2 个旧条件组合均有对应的新条件组合与之具有子集关系。因此，该方法下产生非高绩效的充分条件组合通过稳健性检验。

表 3-5 方法一产生非高绩效充分性条件组合的稳健性检验

新条件组合	旧条件组合	新拟合 参数	旧拟合 参数	拟合参 数差异	集合 关系
$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\sim\text{OS}^*\sim\text{CTF}^*\sim\text{ENC}$	$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\sim\text{OS}^*\sim\text{CTF}^*\sim\text{ENC}$	1	0.958	不显著	一致
$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\text{OS}^*\sim\text{DC}^*\sim\text{CTF}^*\sim\text{ENC}$	$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\text{OS}^*\sim\text{DC}^*\sim\text{CTF}$	0.412	0.472	不显著	子集

注：1 和 0.958 分别是新旧条件组合的一致性，0.412 和 0.472 分别是新旧条件组合的覆盖度。

表 3-6 方法二产生非高绩效充分性条件组合的稳健性检验

新条件组合	旧条件组合	新拟合 参数	旧拟合 参数	拟合参 数差异	集合 关系
$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\sim\text{OS}^*\sim\text{CTF}^*\sim\text{ENC}$	$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\sim\text{OS}^*\sim\text{CTF}^*\sim\text{ENC}$	1	0.958	不显著	一致
$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\text{OS}^*\sim\text{DC}^*\sim\text{CTF}$	$\sim\text{TPC}^*\sim\text{AL}^*\text{OS}^*\sim\text{DC}^*\sim\text{CTF}$	0.501	0.472	不显著	一致

注：1 和 0.958 分别是新旧条件组合的一致性，0.501 和 0.472 分别是新旧条件组合的覆盖度。

三、多充分性条件组合路径归类

至此，本研究在第三章第二节中所得的产生高绩效的 5 个条件组合和产生非高绩效的 2 个条件组合通过了稳健性检验。由组态理论可知，影响知识产权行政保护绩效的因素是复杂多样的，因此本文对所有通过稳健性检验的条件组合进行细致观察。依据 TOE 理论，当笔者从技术、组织和环境三个维度对产生高绩效的 5 个条件组合进行观察后发现：

1.产生高绩效的组合路径中，当技术、组织和环境三个维度中的条件变量同时存在并相互组合时，生成了产生高绩效的路径。该类型特点是技术维度中技术处理能力作为核心条件存在，而且组织维度和环境维度中的条件变量同时作为辅助条件存在。因此本文将该类型命名为“技术—均衡型”，包括路径 H1、H4 和 H5。

2.产生高绩效的组合路径中，当仅有技术维度中的条件变量存在时，生成了产生高绩效的路径。该类型特点是技术维度中技术处理能力作为核心条件存在，没有组合维度和环境维度中的条件变量同时存在。因此本文将该类型命名为“技术型”，包括路径 H2。

3.产生高绩效的组合路径中，当技术和组织两个维度中的条件变量同时存在并相互组合时，生成了产生高绩效的路径。该类型特点是技术维度中技术处理能力作为核心条件存在，而且组织维度中的条件变量同时作为辅助条件存在。因此本文将该类型命名为“技术—组织型”，包括路径 H3。

根据上述观察，将产生高绩效的充分性条件组合进行路径归类得到 3 类条件组态，具体见表 3-7。由于产生非高绩效的充分性条件组合仅有 2 个且每个组合均有三个维度中的条件变量同时缺乏的情况，加之路径命名可能会与产生高绩效的路径命名重复以引起后续分析时不必要的麻烦，故不再对其进行路径归类。

表 3-7 产生知识产权行政保护高绩效的组合路径归类

类型	条件组合	技术维度	组织维度	环境维度
技术—均衡型	TPC*AL*ENC	核心条件存在	辅助条件存在	辅助条件存在
	TPC*OS*~DC*ENC	同上	同上	同上
	TPC*AL*OS*DC	同上	同上	同上
技术型	TPC*~DC*~CTF*~ENC	核心条件存在		
技术—组织型	TPC*OS*~CTF*~ENC	核心条件存在	辅助条件存在	

注：空白表示条件组合中该维度的条件变量缺失或无关紧要。

第四章 影响知识产权行政保护绩效的多因素条件组合分析

当本文研究结果通过稳健性检验后，并不意味着分析到此就结束了。事实上，QCA作为一种以案例为导向的研究方法，回归到案例中进行理论与案例的对话使研究结论得到升华与深化，是定性比较分析最后的一个重要环节（杜运周，2019；Ragin，2019）。

第一节 产生知识产权行政保护高绩效的路径分析

表 4-1 展现了 3 类条件组合所对应的解释案例。参考 Ragin（2019）和张明（2019）建议，对其中每条路径的典型案例进行阐释，并提出改善知识产权行政保护高绩效的路径建议。

表 4-1 三种类型条件组合对应的案例

类型	条件组合	覆盖度	解释案例编码	案例数量
技术—均衡型	H1: TPC*AL*ENC	0.487	10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28	10
	H4: TPC*OS*~DC*ENC	0.200	2, 12, 18, 22, 23	5
	H5: TPC*AL*OS*DC	0.232	7, 9, 10, 13, 19, 21, 24	7
技术型	H2: TPC*~DC*~CTF*~ENC	0.204	1, 3, 4, 8, 30	5
技术—组织型	H3: TPC*OS*~CTF*~ENC	0.232	1, 4, 7, 8, 11, 30	6

注：不同的案例编码可能会在不同的条件组合中出现，因为案例可能会被多种条件组合所解释；案例编码按照数字升序排列，并无实际意义。

一、三种类型条件组合阐释

产生高绩效的 5 个条件组合归类后得到 3 类条件组合，并在第三章第三节中进行了命名，下面根据命名顺序一一展开分析。

1. 技术—均衡型。该类型表示当技术、组织和环境三个维度的影响因素同时存在且来自技术维度的影响因素起主导作用时，知识产权行政保护呈现出高绩效。根据“技术-组织-环境”的 TOE 理论，当技术自身特征与组织的结构特征相匹配的同时若能与组织所处的环境相适应，如政策环境、外部压力等，则能产生良好的技术应用效果（谭海波，2019）。具体而言，当知识产权行政工作人员在行政保护过程中正确地运用了

专业技术知识，而组织和环境两个维度的影响条件（如组织规模和外部公民需求等）可以满足行政保护需求时，就会产生较高的知识产权行政保护绩效。该类型包括条件组合 H1、H4 和 H5。

（1）条件组合 1（H1：TPC*AL*ENC）所能解释的案例包括“陆风越野车外观设计专利无效行政纠纷案”、“苏州工业园区吕某侵犯迪奥等注册商标专用权案”等专利侵权纠纷案例，也包括“某贸易公司侵犯纪梵希等注册商标专用权案”、“浙江省义乌市韩某侵犯 LOCK&LOCK 注册商标专用权案”等商标侵权纠纷案例，还包括“上海市某轴承有限公司假冒专利案”等假冒专利案例。作为典型案例之一的“韩某侵犯 LOCK&LOCK 注册商标专用权案”，2017 年浙江省义乌市市场监管局根据阿里巴巴提供的线索调查后发现，当事人韩某涉嫌侵犯第 15301696 号注册商标专用权。在本案查办过程中，执法人员利用第三方网络平台大数据技术支持迅速准确定位了当事人的经营场所和违法销售额。同时，义乌市市场监管局对知识产权保护工作高度重视，牵头建立了义乌市经济领域行政执法和刑事司法衔接工作联席会议制度，为案件查处提供了制度保障。而浙江省公民对知识产权行政保护的诉求非常高，根据国家知识产权局统计年报披露，以 2018 年专利侵权纠纷为例，浙江省专利侵权纠纷立案数量高达 13013 件，居各省立案数量首位。^⑮

需要指出的是，当知识产权行政管理部门具备高技术处理能力，同时拥有高领导重视程度和高公民外部需求时，是否具有高技术设施建设水平、高组织规模和高部门联动对高绩效并未实质影响。

（2）条件组合 4（H4：TPC*OS*~DC*ENC）所能解释的案例包括“纺纱方法和精纺机发明专利侵权纠纷案”、“记录仪机壳安装结构实用新型专利侵权纠纷案”、“产品质量追溯防伪系统及防伪方法发明专利侵权案”等专利侵权纠纷案例作为典型案例之一的“纺纱方法和精纺机发明专利侵权纠纷案”，2014 年江苏省知识产权局立案受理后，依法组成合议庭。经调查后发现，涉案产品的技术特征与涉案专利权利要求的技术特征相同，构成了对涉案专利权的侵犯。本案涉及到含有数值范围参数限定的技术特征，而本案难点在于对被控侵权产品或方法的参数往往难于从现有证据中直接确定，需要借助其他手段进行合理的分析和推算。本案中，江苏局针对涉案参数争议利用被请求人产品宣传册中记载的参数，并结合公知常识证据《棉纺手册》对涉案参数进行确定，通过技术手段的运用维护了专利权人的合法利益。江苏省知识产权局作为省级知识产权行政管理部门，组织规模较高，且江苏省公民对知识产权行政保护的诉求较高，同样以 2018 年专利侵权纠纷为例，江苏省专利侵权纠纷立案数量高达 2078 件，远高于全国平均水平 1096 件。^⑯而江苏局在行政处理过程中并未与其他部门联合，但这并未影响行政保护高绩效的实现。

^⑮ 数据信息来自于国家知识产权部门网站，<http://www.cnipa.gov.cn/tjxx/index.htm>，2020 年 8 月 22 日访问。

^⑯ 数据信息来自于国家知识产权部门网站，<http://www.cnipa.gov.cn/tjxx/index.htm>，2020 年 8 月 22 日访问。

需要指出的是,无论技术设施建设和领导重视程度高与否,当知识产权行政管理部门具备高技术处理能力,同时拥有高组织规模和高公民外部需求时,即使缺乏部门联动,也会产生高绩效。

(3) 条件组合 5 (H5: TPC*AL*OS*DC) 所能解释的案例包括“电子商务领域群体性专利假冒案”、“全元素生物菌肥假冒专利案”、“日强牌粘米粉假冒专利案”等假冒专利案例,也包括“极速拉线装置实用新型专利侵权纠纷案”、“摩托车(小型)外观设计专利侵权纠纷案”等专利侵权纠纷案例,还包括“某贸易公司侵犯纪梵希等注册商标专用权案”等商标侵权案例。作为典型案例之一的“电子商务领域群体性专利假冒案”,2016 年广州市知识产权局接到专利权人举报后高度重视,经调查后发现,该案案情重大,涉及面广。广州市知识产权局通过制定专项行动方案,充分利用跨地区执法协作机制,科学合理组织执法力量,在国家知识产权局统一指挥协调下,快速高效地实现了对电商领域群体性假冒专利案件的查处。同时,广州市知识产权局作为省会城市的知识产权行政管理部门,组织规模较高。且全省对知识产权行政保护工作高度重视、建立了部门合作机制,以 2019 年广东省知识产权保护状况为例,广东省建立了省知识产权战略实施工作联席会议制度,多次开展知识产权执法专项行动如 2019 年“铁拳”行动。值得一提的是,在国家知识产权局组织的 2018 年度专利行政保护工作绩效考核工作中,广州市位列副省级城市第一。^⑦

需要指出的是,当知识产权行政管理部门具备高技术处理能力,同时拥有高领导重视程度、高组织规模和部门联动水平时,是否具有高技术设施建设水平对高绩效并未实质影响。

2. 技术型。该类型表示仅当技术维度的影响因素存在且来自技术维度的影响因素起主导作用时,知识产权行政保护呈现出高绩效。根据 TOE 理论,技术条件能否对组织产生潜在收益是判断技术条件应用效果的重要依据(汤志伟, 2020)。技术条件的运用无论是对社会还是政府部门都会产生一定的积极影响(邱泽奇, 2019; 包国宪, 2012)。具体而言,当知识产权行政工作人员在行政保护过程中正确地运用了专业技术知识,而组织和环境两个维度的影响条件均无关紧要甚至都缺乏时,也会产生较高的知识产权行政保护绩效。该类型包括条件组合 H2。

条件组合 2 (H2: TPC*~DC*~CTF*~ENC) 所能解释的案例包括“高频线圈实用新型专利侵权纠纷案”等专利侵权纠纷案例,也包括“移动垂压相关专利招投标假冒专利案”假冒专利案例。作为典型案例之一的“高频线圈实用新型专利侵权纠纷案”,2014 年洛阳市知识产权局受理后,依法组成合议庭对本案进行审理。经调查后发现,被控产品技术方案的技术特征仅有 1 个与专利权利所要求的技术特征不相同,其余技术特征完全相同。但是这个不相同的技术特征与专利权利所述的为等同特征,洛阳局

^⑦ 信息来自于广东省知识产权局部门网站, http://amr.gd.gov.cn/zwgk/sjfb/cbwfb/content/post_2984529.html, 2020 年 8 月 22 日访问。

工作人员根据侵权判断技术特征全面覆盖原则和等同原则,判定被控侵权产品技术方案落入专利权利要求的范围,构成侵权。洛阳市知识产权局在案件处理过程中并未与其他部门展开合作,但是处理过程中运用侵权判定原则适当、程序合法、处理恰当。虽然河南省知识产权领域内整体的技术设施建设水平不高且该省公民对知识产权行政保护的诉求也不高,但是技术处理能力因素的主导作用使得知识产权行政保护取得了高绩效。

需要指出的是,无论组织规模高与否,只要知识产权行政管理部门具备高技术处理能力,即使部门联动水平、技术设施建设和外部公民需求都缺乏,就会产生高绩效。

3.技术—组织型。该类型表示当技术、组织两个维度的影响因素同时存在且来自技术维度的影响因素起主导作用时,知识产权行政保护呈现出高绩效。根据 TOE 理论,来自组织维度的因素如组织规模、领导重视等可能会对组织的绩效产生影响(丁依霞, 2020)。但是仅依赖单个维度如技术维度或组织维度未必能够提高组织绩效,当技术维度与组织维度适配时,组织绩效就会提高(邱泽奇, 2017)。具体而言,当知识产权行政工作人员在行政保护过程中正确地运用了专业技术知识,且组织维度的影响条件(如组织规模、领导重视程度等)可以满足行政保护需求,而环境维度的影响条件无关紧要甚至缺乏时,同样也会产生较高的知识产权行政保护绩效。该类型包括条件组合 H3。

条件组合 3 (H3: TPC*OS*~CTF*~ENC) 所能解释的案例包括“森林灭火拍专利侵权案”、“某食品公司与某农贸有限公司专利侵权案”、“分体式干燥箱专利侵权纠纷案”等专利侵权纠纷案例,也包括“移动垂压相关专利招投标假冒专利案”等假冒专利案例。作为典型案例之一的“森林灭火拍专利侵权案”,2014 年哈尔滨市知识产权局受理、立案后,根据《专利行政执法办法》第八条和第十一条,依法组成合议庭对相关专利侵权情况进行调查。经调查取证后发现,被控产品技术方案的 8 个技术特征与专利权利所要求的 8 个技术特征完全相同,哈局工作人员根据侵权判断技术特征完全相同的原则,判定被控侵权产品技术方案落入专利权利要求的范围,构成相同侵权。同时,哈尔滨市知识产权局作为省会城市的知识产权行政管理部门,组织规模较高。以 2019 年专利申请情况为例,黑龙江省专利申请数量为 37313 件,处在全国各省申请专利数量的平均值以下。^⑧尽管黑龙江省知识产权领域内整体的技术设施建设水平不高且该省公民对知识产权行政保护的诉求也不高,但这并未对行政保护绩效的提高产生负面影响。

需要指出的是,无论领导重视程度和部门联动水平高与否,当知识产权行政管理部门具备高技术处理能力,同时拥有高组织规模时,即使技术设施建设和公民外部需求都缺乏,仍然会产生高绩效。

^⑧ 数据来自于黑龙江省知识产权局部门网站, http://hlipa.hlj.gov.cn/fw/tjxx/sqqktj/201803/t20180328_1125.html, 2020 年 8 月 22 日访问。

二、改善知识产权行政保护高绩效的路径建议

通过对比 5 个产生知识产权行政保护高绩效的条件组合后发现, 根据覆盖度指标, H1 的覆盖度最高, 是其余每条路径的 2 倍多, 它解释了结果变量的 49%, 覆盖了 10 个案例, 更可能产生知识产权行政保护高绩效, 即大部分知识产权行政管理部门是通过 H1 路径取得的高绩效。对该组态 H1 进一步分析还发现, 高技术处理能力与高领导重视程度和高公民外部需求存在互补作用 (如图 4-1 所示)。即对于 H1 来说, 高技术处理能力、高领导重视程度和高公民外部需求 3 个条件只要同时存在、缺一不可, 就能产生高绩效。这充分说明了领导重视程度和公民外部需求作为组织内部压力和环境外部压力, 能够深层次、强有力地影响组织绩效, 尤其是对公共部门绩效产生了重要影响。

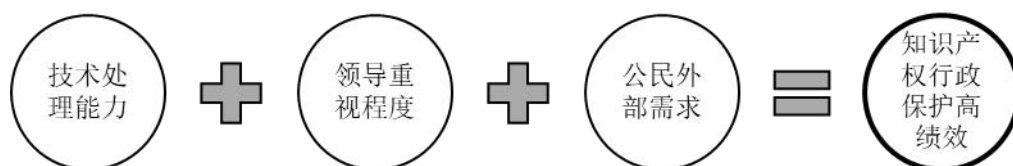


图 4-1 技术、组织与环境条件的互补关系

通过对比 5 个产生知识产权行政保护高绩效的条件组合后还发现, 我们可以进一步识别出组织与环境条件的潜在替代关系。一方面, 通过对比组态 H1 和 H5, 我们发现, 对于具备高技术处理能力, 同时拥有高领导重视程度的知识产权行政管理部门, 高组织规模 (组织) 和高部门联动 (环境) 的条件组合可以和高公民外部需求 (环境) 互相替代, 以推动知识产权行政保护绩效的提高, 如图 4-2 所示。另一方面, 通过对比组态 H2 和 H3, 我们发现, 对于具备高技术处理能力, 同时缺乏高技术设施建设和高公民外部需求的知识产权行政管理部门, 高组织规模 (组织) 可以和非高部门联动 (环境) 互相替代, 如图 4-3 所示。

技术、组织与环境条件间的互补关系表明, 能够最有效提高知识产权行政保护绩效的路径 H1 需要技术、组织和环境条件同时存在。而技术、组织与环境条件间的替代关系表明, 当某一产生知识产权行政保护高绩效的路径由于部分条件无法满足而无法实现时, 可以通过替代条件的满足来克服单一路径依赖产生的弊端。因此, 本文提出改善知识产权行政保护高绩效的三个路径建议。

1. 知识产权行政管理部门在行政保护过程中通过培养工作人员的技术处理能力、提高领导重视程度和提升公民外部需求的方式可以最有效地实现知识产权行政保护高绩效。

2. 知识产权行政管理部门通过路径 H1 已经实现高绩效, 此时若公民外部需求条件无法继续满足时, 可以通过同时提高组织规模和提升部门联动水平两个条件的方式, 通过路径 H5 继续保持高绩效。反之, 同样如此。

3.知识产权行政管理部门通过路径 H2 已经实现高绩效，此时若组织规模条件无法继续满足时，可以通过降低部门联动水平的方式，通过路径 H3 继续保持高绩效。反之，同样如此。

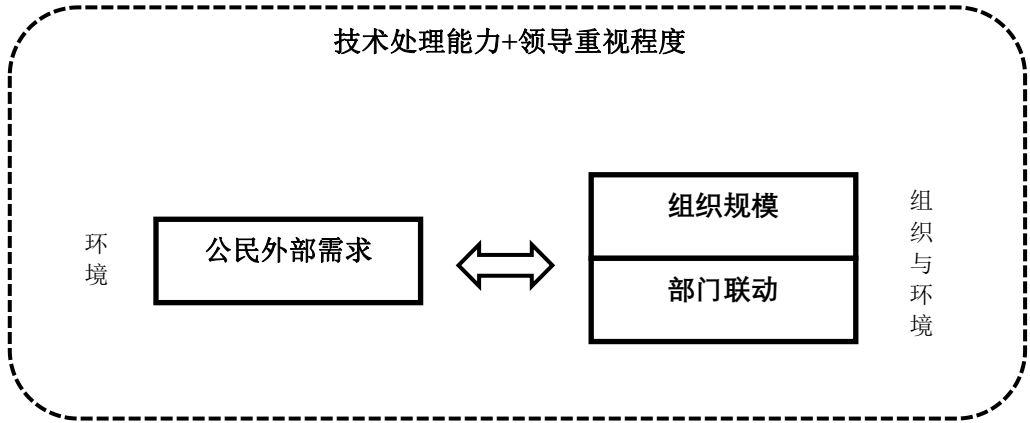


图 4-2 环境与“组织+环境”的替代关系

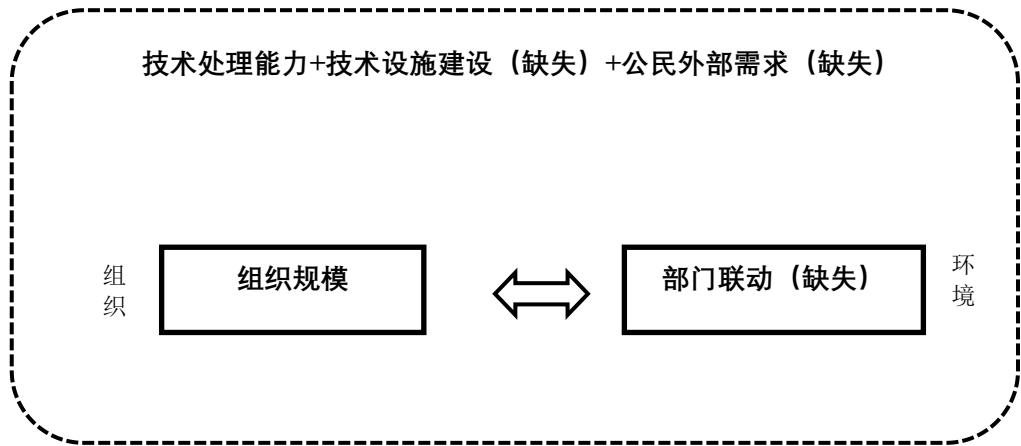


图 4-3 组织与环境的替代关系

第二节 产生知识产权行政保护非高绩效的路径分析

表 4-2 展现了 2 个产生非高绩效条件组合所对应的解释案例。本研究对每条路径所对应的典型案例进行阐释，并提出提高知识产权行政保护绩效的建议。

表 4-2 2 个条件组合对应的案件

条件组合	覆盖度	解释案例编码	案例数量
NH1: ~TPC*~AL*~OS*~CTF*~ENC	0.320	6, 16, 17	3
NH2: ~TPC*~AL*OS*~DC*~CTF	0.318	5, 15, 29	3

注：不同的案例编码可能会在不同的条件组合中出现，因为案例可能会被多种条件组合所解释；案例编码按照数字升序排列，并无实际意义。

一、两个条件组合阐释

在本研究第三章第二节中我们得到了产生非高绩效的 2 个条件组合并且通过了稳健性检验。鉴于 QCA 方法的因果非对称性特定，即结果产生与否需要不同的“条件组合”来分别解释。下面对这两个条件组合分别展开分析。

1. 条件组合 NH1 ($\sim\text{TPC}^* \sim \text{AL}^* \sim \text{OS}^* \sim \text{CTF}^* \sim \text{ENC}$)，表明无论部门联动水平高与否，只要技术处理能力不高和技术设施建设不高的知识产权行政管理部门缺乏高领导重视程度、高组织规模和高公民外部需求时，知识产权行政保护绩效就会受到抑制。根据 TOE 理论，一旦技术、组织和环境三个维度的影响因素都不能满足时，组织绩效可能会难以实现（谭海波，2019）。即使当部门联动水平较高时，由于缺乏技术和组织条件的支持与保障，也难以产生或长期保持高绩效（邱泽奇，2017）。此条件组合所能解释的案例包括“内煤外热式煤物质分解设备专利侵权案”、“覃某其他专利行政处理决定纠纷案”等。

作为典型案例之一的“内煤外热式煤物质分解设备专利侵权案”，2015 年西峡龙成特种材料有限公司不服榆林市知识产权局的行政处理决定向法院提起行政诉讼，最高人民法院责令榆林局重新作出行政处理决定。根据最高人民法院（2017）最高法行再 84 号行政判决书，榆林局在行政处理过程中违反法定程序“构成对法定程序的重大且明显违反”，没有体现出执法程序的规范性和严肃性；同时行政执法依据仅为“既无文号、更无公章的内部请示”，这既不合法，也无效力。从最高法判决书公布内容可知，在该行政处理过程中，“违反法定程序”说明榆林局并未表现出较高的技术处理能力。“把内部请示作为执法依据”说明该局领导也并未对此有所重视。同时，榆林市知识产权局作为普通地级市知识产权行政管理部门，组织规模并不高。从当年陕西省人均有效发明专利数和人均专利领域立案数量来看，陕西省知识产权领域内整体的技术设施建设水平不高且该省公民对知识产权行政保护的诉求也不高。技术、组织和环境维度多个条件的缺乏，使得此案的知识产权行政保护绩效不高。

2. 条件组合 NH2 ($\sim\text{TPC}^* \sim \text{AL}^* \text{OS}^* \sim \text{DC}^* \sim \text{CTF}$)，表明无论公民外部需求高与否，一旦缺乏高技术处理能力和高技术设施建设水平的同时还缺乏高领导重视程度和高部门联动水平，即使组织规模高，也不能产生高绩效。此条件组合同样是三个维度条件的缺失，产生非高绩效的路径。但与 NH1 所不同的是，NH1 除了同维度的不同条件缺失情况不尽相同以外，还表现出组态条件下较高组织规模对知识产权行政保护绩效具有一定的抑制作用。根据组态理论，对结果产生与否具有重要影响的条件组合不止一个，组态条件下对结果产生影响的单一条件在每个条件组合中的情况也不尽相同。具体来说，组态条件下在 NH1 中对非高绩效具有影响的单一条件 $\sim\text{OS}$ ，在 NH2 中变为 OS ，在组态条件下对非高绩效也具有影响。由此也说明了，组态理论视角下，导致复杂现象的原因是多种多样的（杜运周，2017）。此条件组合所能解释的案例包括“迪奥尔公司立体商标国际注册行政纠纷案”、“克里斯蒂昂香料公司商标驳回案”。

作为典型案例之一的“迪奥尔公司立体商标国际注册行政纠纷案”，2015年国家工商行政管理总局商标局驳回迪奥尔公司的商标申请，迪奥尔公司不服商标局的行政处理决定向法院提起行政诉讼，最高人民法院责令商标局重新作出复审决定。根据最高人民法院（2018）最高法行再26号行政判决书，商标局在行政处理过程中未充分考虑到商标国际注册程序的特殊性，存在关于事实问题的错误认定，违反了对行政程序正当性的要求。从最高法判决书公布内容可知，存在“事实认定错误”说明在此案中商标局并未表现出较高的技术处理能力。行政判决书也未披露其与其他部门展开合作的情况。虽然此案涉及到国外权利人的合法权益，“未充分考虑特殊性”说明该局领导并未对此有所重视。作为知识产权行政管理最高机关，国家知识产权部门履行对全国各省份的知识产权督促、指导职责，但是从全国平均水平来看，全国范围内知识产权领域整体的技术设施建设水平不高。虽然商标局作为国家知识产权行政管理部门，组织规模高，但是技术、组织和环境维度多个条件的缺乏，使得此案的知识产权行政保护绩效并不高。

二、提高知识产权行政保护绩效的建议

通过比较条件组合 NH1 和 NH2 的覆盖度指标后发现，条件组合 NH1 略低于 NH2，分别解释了结果变量的 28% 和 32%，各覆盖了 3 个案例，即知识产权行政管理部门主要由这两种条件组合抑制了知识产权行政保护绩效。下面针对这两条路径分别提出提高知识产权行政保护绩效的建议。

表 4-3 产生高绩效和非高绩效的 7 个条件组合情况

条件组合	TPC	CTF	AL	OS	DC	ENC
NH1	×	×	×	×	—	×
NH2	×	×	×	✓	×	—
H1	✓	—	✓	—	—	✓
H2	✓	×	—	—	×	×
H3	✓	×	—	✓	—	×
H4	✓	—	—	✓	×	✓
H5	✓	—	✓	✓	✓	—

注：符合“✓”、“×”和“—”分别表示条件存在、条件缺失和无关条件。

通过表 4-3 比较上述 7 个条件组合后发现，将产生非高绩效的 NH1 和 NH2 分别与产生高绩效的 H1—H5 进行化简。化简的过程为：将 H1 中的无关条件从 NH1 的条件组合中删除，即将 H1 中的无关条件 CTF、OS 和 DC 从 NH1 的条件组合 $\sim\text{TPC}*\sim\text{AL}*\sim\text{OS}*\sim\text{CTF}*\sim\text{ENC}$ 中删除，得出为 $\sim\text{TPC}*\sim\text{AL}*\sim\text{ENC}$ 。然后与 H1（ $\text{TPC}*\text{AL}*\text{ENC}$ ）进行对比，发现对于化简后的 $\sim\text{TPC}*\sim\text{AL}*\sim\text{ENC}$ ，如果要变成高绩

效的条件组合 H1，需要将 TPC、AL 和 ENC 由缺失变为存在，即需要改变 3 个条件变量的情况。同样的过程将 H2、H3、H4、H5 与 NH1 进行化简。当 NH1 结束化简后，接下来对 NH2 进行同样的化简。当 10 次化简结束后，本研究将 NH1 和 NH2 化简结果汇报如下（如表 4-4 所示）。

表 4-4 化简后产生非高绩效条件路径转化高绩效路径的情况

条件组合	H1	H2	H3	H4	H5
NH1	TPC、AL、 ENC (✓)	TPC (✓)	TPC、OS (✓)	TPC、OS、 ENC (✓)	TPC、AL、 OS (✓)
NH2	TPC、AL (✓)	TPC (✓)	TPC (✓)	TPC (✓)	TPC、AL、 DC (✓)

注：“✓”表示表中所列的单个条件存在或多个条件同时存在。

对于 NH1 来说，如要转化为 H1，需要要将 TPC、AL 和 ENC 由缺失变为存在；如要转化为 H2，需要将 TPC 由缺失变为存在；如要转化为 H3，需要将 TPC 和 OS 由缺失变为存在；如要转化为 H4，需要将 TPC、OS 和 ENC 由缺失变为存在；如要转化为 H5，需要将 TPC、AL 和 OS 由缺失变为存在。即对于 NH1 来说，相比其他方式而言，通过转化为 H2 的方式改变条件存在与否的次数最少，因此，在一定程度上可以迅速地实现工作绩效提高。^⑩

对于 NH2 来说，如要转化为 H1，需要将 TPC 和 AL 由缺失变为存在；如要转化为 H2，需要将 TPC 由缺失变为存在；如要转化为 H3，需要将 TPC 由缺失变为存在；如要转化为 H4，需要将 TPC 由缺失变为存在；如要转化为 H5，需要将 TPC、AL 和 DC 由缺失变为存在。即对于 NH2 来说，相比其他方式而言，通过转化为 H2、H3 和 H4 的方式改变条件存在与否的次数最少，因此，在一定程度上可以迅速地实现工作绩效提高。^⑪根据上述分析并结合产生高绩效组态的覆盖度指标，本文提出提高知识产权行政保护绩效的建议。

1. 针对通过 NH1 和 NH2 路径造成知识产权行政保护绩效不高的现象，知识产权行政管理部门在行政保护过程中可以通过提高工作人员的技术处理能力的方式来迅速实现绩效的提高。

2. 最迅速的方式未必是最有效的方式，也未必是组织提高绩效的首要考虑指标，因此需要具体情况具体分析。当技术、组织和环境条件可以满足要求时，通过 NH1 路径造成知识产权行政保护绩效不高的现象，知识产权行政管理部门在行政保护过程中通过培养工作人员的技术处理能力、提高领导重视程度和提升公民外部需求的方式（即通过转化为 H1，H1 的覆盖度最高）可以最有效地实现知识产权行政保护高绩效。当技术、组织和环境条件无法同时满足要求时，通过 NH1 路径造成知识产权行政保

^⑩ 由于无关条件 DC 的存在，可能并不是所有 NH1 的路径都可以较迅速实现绩效的提高。

^⑪ 由于无关条件 ENC 的存在，可能并不是所有 NH2 的路径都可以较迅速实现绩效的提高。

护绩效不高的现象，知识产权行政管理部门可以通过满足部分条件的方法，如通过转化为 H3 或 H5（H3 和 H5 覆盖度同为次高），较为有效地实现知识产权行政保护高绩效。当然，对于 NH2 也是同样的道理，不再进行具体分析。

此外，比较影响知识产权行政保护绩效的 7 个组态发现，影响知识产权行政保护绩效的原因具有非对称性，高绩效的 5 条路径并不是非高绩效的 2 条路径的对立面。同时，组织规模也具有非对称性。即高组织规模与高技术处理能力及高公民外部需求组合时能够提高知识产权行政保护绩效（H1），而高组织规模与高技术处理能力、高技术设施建设、高领导重视缺乏及高部门联动缺乏组合时能抑制知识产权行政保护绩效（NH2）。

结论与研究展望

第一节 结论

本文首先梳理现有关于知识产权行政保护绩效、知识产权行政保护绩效影响因素等文献,对知识产权、知识产权行政保护和知识产权行政保护绩效进行概念界定,并立足于组态理论,利用“技术—组织—环境”的 TOE 理论框架得到影响知识产权行政保护绩效的 6 个关键影响因素。然后基于 TOE 理论得出的影响因素,本研究选取 30 个知识产权行政保护案例,进行模糊集定性比较分析,得出影响知识产权行政保护绩效的必要条件和充分条件组合。最后,对通过稳健性检验的充分条件组合分别进一步地展开归类、化简分析,并分别提出改善高绩效的路径建议和转化非高绩效的路径建议。

通过研究分析,本文主要有以下结论:

一、技术维度因素是影响知识产权行政保护绩效的必要条件。高技术处理能力是产生知识产权行政保护高绩效的必要条件,非高技术设施建设是产生知识产权行政保护非高绩效的必要条件。这意味着,高技术处理能力缺乏将不会产生知识产权行政保护高绩效,而高技术设施建设存在将不会产生知识产权行政保护非高绩效。

二、影响知识产权行政保护绩效的因素呈现出相互组合的特征。

1.产生知识产权行政保护高绩效的条件组合共有 5 个,可以归类为三种类型。即以技术维度中的高技术处理能力作为核心条件存在,而且组织维度和环境维度中的条件变量同时作为辅助条件存在的技术—均衡型;以技术维度中的高技术处理能力作为核心条件存在,没有组织维度和环境维度中的条件变量同时存在的技术型;以及以技术维度中的高技术处理能力作为核心条件存在,而且组织维度中的条件变量同时作为辅助条件存在的技术—组织型。其中技术—均衡型路径在提高知识产权行政保护绩效上发挥着更加重要的作用。这意味着,相对其他条件而言,技术处理能力的作用至关重要。

2.产生知识产权行政保护非高绩效的条件组合共有 2 个,两条路径中技术处理能力与技术设施建设均作为核心条件缺失,对知识产权行政保护绩效具有至关重要的抑制作用。对于路径 NH1 而言,领导重视、组织规模和公民外部需求作为辅助条件缺失,对知识产权行政保护绩效具有十分重要的抑制作用;对于路径 NH2 而言,领导重视和部门联动作为辅助条件缺失,同样对知识产权行政保护绩效具有十分重要的抑制作用。值得一提的是,路径 NH2 中,组织规模作为辅助条件存在,对知识产权行政保护绩效表现出一定的抑制作用。而在 NH1 中组织规模作为辅助条件缺失,对知

知识产权行政保护绩效也表现出一定的抑制作用。这意味着,在组态环境中,组织规模对知识产权行政保护绩效的影响具有非对称性。

三、影响知识产权行政保护绩效的组态内部存在相互作用的关系。

1.产生高绩效的组态内部存在互补和替代关系。互补关系表明,只要技术、组织和环境条件同时存在、互相补充,就会产生高绩效。而技术、组织与环境条件间的替代关系表明,当某一产生知识产权行政保护高绩效的路径由于部分条件未能满足而无法实现时,可以通过替代条件的满足来克服单一路径依赖产生的弊端。根据高绩效组态内的互补和替代关系,本文提出改善知识产权行政保护高绩效的三个路径建议。

第一,知识产权行政管理部门在行政保护过程中通过培养工作人员的技术处理能力、提高领导重视程度和提升公民外部需求的方式可以最有效地实现知识产权行政保护高绩效。

第二,知识产权行政管理部门通过路径 H1 已经实现高绩效,此时若公民外部需求条件无法继续满足时,可以通过同时提高组织规模和提升部门联动水平两个条件的方式,通过路径 H5 继续保持高绩效;反之,知识产权行政管理部门通过路径 H5 已经实现高绩效,此时若组织规模或提升部门联动水平两个条件无法继续满足时,可以通过满足公民外部需求条件的方式,通过路径 H1 继续保持高绩效。

第三,知识产权行政管理部门通过路径 H2 已经实现高绩效,此时若组织规模条件无法继续满足时,可以通过降低部门联动水平的方式,通过路径 H3 继续保持高绩效;反之,知识产权行政管理部门通过路径 H3 已经实现高绩效,此时若部门联动条件无法继续满足时,可以通过提高组织规模的方式,通过路径 H2 继续保持高绩效。

2.存在非高绩效的组态转化为高绩效组态的便捷路径。通过对非高绩效组态 NH1 和 NH2 进行化简后发现,对于 NH1 路径而言,可以通过提高技术处理能力转化为高绩效路径 H2;对于 NH2 路径而言,同样可以通过提高技术处理能力转化为高绩效路径 H2 或 H3 或 H4。根据研究发现,并结合高绩效组态的覆盖度指标,本文提出提高知识产权行政保护绩效的两个建议。

第一,针对通过 NH1 和 NH2 路径造成知识产权行政保护绩效不高的现象,知识产权行政管理部门在行政保护过程中可以通过提高工作人员的技术处理能力的方式来迅速实现绩效的提高。

第二,最迅速的方式未必是最有效的方式,也未必是组织提高绩效的首要考虑指标,因此需要具体情况具体分析。当技术、组织和环境条件可以全部或部分满足要求时, NH1 和 NH2 路径需要结合实际情况,并结合 5 条高绩效路径的覆盖度指标,转化为覆盖度较高的高绩效路径。

四、影响知识产权行政保护绩效的原因具有非对称性。比较影响知识产权行政保护绩效的 7 个组态发现,高绩效的 5 条路径并不是非高绩效的 2 条路径的对立面。

第二节 研究展望

第一,受限于案例数量和案例详细程度,本文提出的前因条件数量受到一定限制,未能对可能产生影响的潜在条件展开研究。比如环境维度中同侪竞争压力是否对知识产权行政保护绩效产生影响、组织维度中地区财政水平是否对知识产权行政保护绩效产生影响等。因此,未来的研究可以增加案例数量,对更多可能产生重要影响的条件变量展开实证分析。

第二,本文的研究目的是通过多案例比较来分析影响知识产权行政保护绩效的复杂因素。相较于定量研究中的回归分析,虽然定性比较分析能够为研究者提供更加深入的个案分析机会,但是它依然不能像深度纵向个案研究那样令人满意地回答“为什么”等研究问题。因此,未来的研究可以结合深度访谈、参与观察等定性研究的方法来解释行政执法人员与涉案当事人多方的动机和策略对知识产权行政保护的实际情况。

第三,受限于案例的可获得性,本文仅对专利和商标领域的行政处理和行政执法行为展开了分析。因此,未来的研究可以从两个方面展开,使研究结论更具有解释力度。一方面,可以从知识产权其它领域如著作权版权等领域开展补充研究。另一方面,可以从知识产权行政部门自身的行政管理活动开展补充研究。从获取数据方式上来说,既可以通过官方公布的方式获取二手资料,也可以通过调查问卷的方式获取一手资料。本文采取了前者的获取方式,今后的研究可以通过后者获得数据的方式,使用相同校准方式的模糊集定性比较分析方法展开实证研究。

参考文献

- [1] 包国宪,文宏,王学军.基于公共价值的政府绩效管理学科体系构建[J].中国行政管理,2012(05):98-104.
- [2] 伯努瓦.里豪克斯,查尔斯 C.拉金.QCA 设计原理与应用[M].杜运周,李永发译.北京:机械工业出版社,2019.
- [3] 布赖恩.琼斯.再思民主政治中的决策制定[M].李丹阳译.北京:北京大学出版社,2010.
- [4] 曹晓路,王崇敏.中国特色自由贸易港知识产权保护制度创新研究[J].行政管理改革,2020(08):10-18.
- [5] 查尔斯 C.拉金.重新设计社会科学研究[M].杜运周等译.北京:机械工业出版社,2019.
- [6] 常荔.公共组织跨部门知识共享研究进展与展望[J].公共行政评论,2018,11(04):142-159+182.
- [7] 陈小平,肖鸣政.公务员情绪智力与工作绩效关系及开发实证研究[J].中国行政管理,2011(11):49-52.
- [8] 邓建志,程智婷.人工智能对专利保护制度的挑战与应对[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2019,50(02):15-24.
- [9] 邓建志.专利行政保护制度存在的正当性研究[J].湖南师范大学社会科学学报,2017,46(04):85-91.
- [10] 丁依霞,徐倪妮,郭俊华.基于 TOE 框架的政府电子服务能力影响因素实证研究[J].电子政务,2020(01):103-113.
- [11] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(06):155-167.
- [12] 范梓腾,孟庆国,魏娜,王红帅.效率考量、合法性压力与政府中的技术应用——基于中国城市政府网站建设的混合研究[J].公共行政评论,2018,11(05):28-51+186-187.
- [13] 冯晓青,周贺微.知识产权的公共利益价值取向研究[J].学海,2019(01):188-195.
- [14] 弗兰克.鲍布加特纳,布赖恩.琼斯.美国政治中的议程与不稳定性[M].曹堂哲译.北京:北京大学出版社,2011.
- [15] 顾海兵,许涓善.经济学视野下的专利保护强度之大国比较研究[J].国家行政学院学报,2016(02):122-127.
- [16] 国家知识产权局知识产权保护司.知识产权行政保护典型案例(2014-2018)[M].北京:中国工商出版社,2019.

- [17]韩俊英.我国知识产权行政保护路径的困境与出路[J].山东行政学院学报,2017(02):46-50.
- [18]韩娜娜.中国省级政府网上政务服务能力的生成逻辑及模式——基于 31 省数据的模糊集定性比较分析[J].公共行政评论,2019,12(04):82-100+191-192.
- [19]韩志明,李春生.什么样的“闹大”成功了?——基于 40 个案例的定性比较分析[J].甘肃行政学院学报,2020(01):46-57+126.
- [20]韩志明.政策过程的模糊性及其策略模式——理解国家治理的复杂性[J].学海,2017(06):109-115.
- [21]何焕锋.知识产权行政执法依据的体系化思考[J].山东行政学院学报,2020(02):62-67.
- [22]何炼红.知识产权行政与司法保护绩效研究[M].北京:中国社会科学出版社,2018.
- [23]何文盛,蔡泽山.地方政府预算绩效管理改革的关键要素与持续路径:一项定性比较分析[J].中国行政管理,2020(06):37-43.
- [24]胡业飞,崔杨杨.模糊政策的政策执行研究——以中国社会化养老政策为例[J].公共管理学报,2015,12(02):93-105+157.
- [25]卡斯.桑斯坦.为什么助推[M].马冬梅译.北京:中信出版社,2015.
- [26]蓝志勇.全景式综合理性与公共政策制定[J].中国行政管理,2017(02):17-21.
- [27]李明,曹海军.“沟通式”治理:突发事件网络舆情的政府回应逻辑研究——基于 40 个突发事件的模糊集定性比较分析[J].电子政务,2020(06):32-40.
- [28]李雨峰,陈伟.优化营商环境下政府在知识产权保护中的职能[J].知识产权,2020(07):14-25.
- [29]刘银良.论专利侵权纠纷行政处理的弊端:历史的选择与再选择[J].知识产权,2016(03):33-44.
- [30]龙小宁,易巍,林志帆.知识产权保护的价值有多大?——来自中国上市公司专利数据的经验证据[J].金融研究,2018(08):120-136.
- [31]马海涛,岳林峰.知识产权保护实践中的地方政府因素[J].经济与管理评论,2020,36(04):56-64.
- [32]马一德.中国知识产权治理四十年[J].法学评论,2019,37(06):10-19.
- [33]庞明礼,薛金刚.政策模糊与治理绩效:基于对政府间分权化改革的观察[J].中国行政管理,2017(10):120-125.
- [34]庞明礼.领导高度重视:一种科层运作的注意力分配方式[J].中国行政管理,2019(04):93-99.
- [35]戚建刚.论我国知识产权行政保护模式之变革[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2020,73(02):154-168.

- [36]戚建刚.走中国特色知识产权行政保护之路[J].中国高校社会科学,2020(06):114-124+156.
- [37]邱泽奇.技术化社会的3.0版[J].民主与科学,2019(01):35-37.
- [38]邱泽奇.技术与组织:多学科研究格局与社会学关注[J].社会学研究,2017,32(04):167-192+245-246.
- [39]曲三强,张洪波.知识产权行政保护研究[J].政法论丛,2011(03):56-68.
- [40]申长雨.面向新时代的知识产权强国建设[J].时事报告(党委中心组学习),2019,38(06):85-113.
- [41]申长雨.全面开启知识产权强国建设新征程[J].知识产权,2017(10):3-21.
- [42]苏世彬,陈月勤.专利行政执法对专利申请量的影响研究——基于R&D投入与FDI流入的中介作用[J].科研管理,2020,41(01):130-141.
- [43]孙萍,陈诗怡.地方政府创新的影响因素与多元路径——基于面板数据分析和定性比较分析的双重检测[J].北京行政学院学报,2020(03):28-36.
- [44]汤志伟,王研.TOE框架下政府数据开放平台利用水平的组态分析[J].情报杂志,2020,39(06):187-195.
- [45]万筠,王佃利.中国邻避冲突结果的影响因素研究——基于40个案例的模糊集定性比较分析[J].公共管理学报,2019,16(01):66-76+172.
- [46]万里鹏,杨静.市场监管体制下省级知识产权局部门设置与职能配置优化研究[J].中国行政管理,2021(01):150-152.
- [47]王宇红,冶刚,徐品.知识产权管理和保障的政府职能研究——以陕西省产业技术创新战略联盟为例[J].陕西行政学院学报,2015,29(01):54-59.
- [48]吴汉东,刘鑫.改革开放四十年的中国知识产权法[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2018(03):16-28.
- [49]吴汉东,锁福涛.中国知识产权司法保护的理论与政策[J].当代法学,2013,27(06):42-50.
- [50]吴汉东.试论知识产权制度建设的法治观和发展观[J].知识产权,2019(06):3-15.
- [51]吴汉东.知识产权法学第6版[M].北京:北京大学出版社,2020.
- [52]武善学,张献勇.我国知识产权部门联合执法协调机制研究[J].山东社会科学,2012(04):107-110.
- [53]熊琦,朱若含.论著作权法中的“行政介入”条款[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2020(01):113-122.
- [54]徐国冲,张晨舟,郭轩宇.中国式政府监管:特征、困局与走向[J].行政管理改革,2019(01):73-79.
- [55]徐双敏.我国实行政府绩效管理的可行性研究[J].中南财经政法大学学报,2003(05):41-47+142-143.

- [56]许玉镇,刘滨.事件属性、科层压力与“关键少数”领导干部决策问责的影响因素——基于 60 起安全生产事故的定性比较研究[J].中国行政管理,2020(06):144-151.
- [57]俞可平.国家治理的中国特色和普遍趋势[J].公共管理评论,2019,1(03):25-32.
- [58]约拉姆.巴泽尔.产权的经济分析(第二版)[M].费方域等译.上海:上海人民出版社,2017.
- [59]张楚等.知识产权行政保护与司法保护绩效研究[M].北京:中国政法大学出版社,2013.
- [60]张广良.知识产权价值分析:以社会公众为视角的私权审视[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2018,55(06):142-149.
- [61]张会平,宋晔琴.政务服务数据协同治理水平的提升路径研究——基于 TOE 框架的组态分析[J].情报杂志,2020,39(10):151-157.
- [62]张明,杜运周.组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(09):1312-1323.
- [63]张仲涛,周蓉.我国协同治理理论研究现状与展望[J].社会治理,2016(03):48-53.
- [64]周晨虹.“联合惩戒”:违法建设的跨部门协同治理——以 J 市为例[J].中国行政管理,2019(11):46-51.
- [65]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(07):36-50.
- [66]周志忍,蒋敏娟.中国政府跨部门协同机制探析——一个叙事与诊断框架[J].公共行政评论,2013,6(01):91-117+170.
- [67]朱丹.浅谈知识产权治理体系现代化[J].中国发明与专利,2017,14(11):13-18.
- [68]Ang J S,Cheng Y,Wu C. Does enforcement of intellectual property rights matter in China? Evidence from financing and investment choices in the high-tech industry[J].Review of Economics and Statistics, 2014, 96(2):332-348.
- [69]Berg-Schlosser, D.and G.De Meur, 2009, “Comparative Research Design:Case and Variable Selection”, In Rihoux, B.and C.C.Ragin, 2009, Configurational Comparative Methods:Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, pp.19~32, Sage.
- [70]Challes C.Ragin.How to Lure Analytic Social Science Out of the Doldrums.2006, 21(5):633-646.
- [71]Donal Crilly,Maurizio Zollo, and Morten T. Hansen, Faking It or Muddling Through? Understanding Decoupling in Response to Stakeholder Pressures[J].Academy of Management Journal, 2012, 55:1429-1448.
- [72]Fiss P C,Building better causal theories:A fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal, 2011,54 (54) :393-420.
- [73]Ines Mergel,Kevin C. Desouza. Implementing Open Innovation in the Public Sector: The Case of Challenge.gov[J]. Public Administration Review, 2013,73(6):23-32.

- [74]Jonathan Tompkins. Strategic Human Resources Management in Government: Unresolved Issues[J]. Public Personnel Management, 2002, 31(1):44-55.
- [75]Lee Dyer,Todd Reeves. Human resource strategies and firm performance: what do we know and where do we need to go?[J]. Lee Dyer;Todd Reeves, 2006, 6(3):12-19.
- [76]Miller D. Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis. Strategic Management Journal . 1986, 18:23-27.
- [77]Oliveir,T. , Martins. M. F. Literature Review of Information Technology Adoption Models at Firm Level, Electronic Journal of Information Systems Evaluation,2011,Vol.14 (2) , pp. 312~323.
- [78]Qing Cao. Insight into weak enforcement of intellectual property rights in China[J]. Technology in Society, 2014, 38:23-27.
- [79]Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- [80]Ragin, C.C. Fuzzy-Eet Social Science, University of Chicago Press.2000.
- [81]Rhys Andrews,George A. Boyne. Capacity,Leadership, and Organizational Performance: Testing the Black Box Model of Public Management[J]. Public Administration Review, 2010, 70(3):27-33.
- [82]Schneider, C. Q.,Wagemann , C., 2012, “ Set-theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis” , NY:Cambridge University Press.
- [83]Stefan Verweij,Chaim Noy. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[J]. International Journal of Social Research Methodology, 2013, 16(2):44-49.
- [84]Stephan G. Grimmelhuijsen,Mary K. Feeney. Developing and Testing an Integrative Framework for Open Government Adoption in Local Governments[J]. Public Administration Review,2017,77(4):56-58.
- [85]Thomas Greckhamer,Santi Furnari,Peer C. Fiss,Ruth V. Aguilera. Studying configurations with qualitative comparative analysis: Best practices in strategy and organization research[J]. Strategic Organization,2018,16(4):66-68.
- [86]Tornatzky,L.G.,Fleischer,M. The Processes of Technological Innovation, Lexington,MA:Lexington Books.1990.
- [87]Yuichi Furukawa. The protection of intellectual property rights and endogenous growth: Is stronger always better?[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2007, 31(11):22-27.

致谢

2019年9月1日，我来到中南大南湖校区，从那时算起，至今接近有两年时间了，这意味着我在中南财经政法大学的研究生生活即将结束了。两年时间，长河一瞬、弹指一挥，但对我来说是难以忘怀、值得铭记的一段时光，也是收获颇多、受益终生的一段经历。毕业之际，与老师、同学们相处的一幕幕场景、一幅幅画卷都浮现眼前，很多感慨涌上心头。

首先，感谢母校中南财经政法大学能够为我提供一个宝贵的学习机会。从全国来看，开设全日制公共管理硕士的高等院校并不多，而中南财经政法大学就是其中之一，这使我能够以较低的费用进行全脱产在校系统学习。母校这种“以学生为本”公共精神的践行使我深受感动。

其次，感谢我的导师刘婧老师。刘老师在百忙之中抽出时间来指导我的论文，从论文的选题、文献的搜索到论文的定稿，老师都给予了极大帮助，论文的顺利完成离不开老师的悉心指导。

再次，感谢公共管理学院的诸位师长。两年来，诸位师长对我的认真教导让我掌握了丰富的理论知识，更让我体会到严谨的治学态度，这种“求真务实”的工作作风，我将受益终生。两年相处中最让我感动的是，2020年上半年在新冠疫情尚未得到完全控制的那段时光里，各位任课老师尽管身在武汉，但是通过线上教学克服各种困难，保证教学质量，老师们的心跟我们联系在一起。这让我深深感受到“教学相长”在我的师长那里并不是一句门面话。

最后，感谢我的父亲和母亲一直以来对我的理解和支持，让我阔别本科校园三年后依然能够不受家庭琐事干扰，全身心地进行研究生阶段的学习深造。当然，还要感谢一直以来陪伴在我身边的同学和朋友们。两年的校园生活很大程度上都要依赖大家，我和大家接触得越多，就越感到温暖和力量。

当然，两年时间也有一些遗憾。武汉市作为自然景观和人文历史俱佳的名城，我有很多很多心神向往的地方没有游览过；中南财经政法大学作为美食美景和教学质量俱佳的名校，首义和南湖校区的许多食堂美食仍然没有品尝过。不过我想人生总有一些遗憾，这些遗憾，都将转化为我对武汉和母校的牵挂和不舍。

再次感谢并祝福武汉市、中南财经政法大学及各位老师和同学们！